

Resolución 1043/2022, de 23 de diciembre¹**Número de expediente de la Reclamación:** 692/2022**Administración reclamada:** Oficina Antifraude de Cataluña**Información reclamada:** Varias actuaciones de investigación.**Sentido de la resolución:** Estimación parcial

Resumen: La divulgación de la identidad de la empresa perceptora de las subvenciones, a la vista de las incidencias que lo afectan relatadas por el informe razonado y por la respuesta del SOC, puede causar un perjuicio a su reputación y, de rebote, incluso lo podría causar a sus intereses económicos y comerciales. Según el artículo 21.1 LTAIPBG, “el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para: (...) f) La intimididad y los otros derechos privados legítimos”. Y el artículo 69.6 del Decreto 8/2021, de transparencia y acceso a la información pública, establece que “a los efectos de lo que prevé la letra f) del artículo 21.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, se entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos privados legítimos cuando, entre otros casos, comporte un daño para los intereses económicos o comerciales legítimos, de manera tal que afecte a la libertad de empresa o la competencia leal entre las empresas con motivo del valor estratégico especial de la información de forma prevalente en el acceso a la información pública”. No es previsible que la divulgación de la información indicada en los párrafos anteriores cause efectivamente un perjuicio significativo a la reputación y a los intereses económicos y comerciales de la empresa afectada; en este sentido, se tiene que tener en cuenta que la documentación solicitada lo exonera de responsabilidad infractora y que la actividad de la empresa es de formación profesional e inserción laboral, ámbitos en los cuales difícilmente la puede perjudicar en sus intereses el hecho de haber sido afectada, en los términos indicados por los antecedentes, por la investigación de la OAC que acaba exonerándola de responsabilidad. Teniendo eso en cuenta y que la percepción de recursos públicos es un dato relevante a los efectos de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública, no se considera justificada la protección de la identidad de la empresa en cuestión. En cambio, no parece justificada para la finalidad del acceso a la información solicitado la divulgación de la identidad de las diversas personas físicas citadas al informe razonado de la OAC y a la respuesta del SOC. Al margen del denunciante, cuya identidad es necesario preservar, el resto de personas físicas mencionadas son mayoritariamente personas que prestan sus servicios a la empresa afectada. Divulgar su identidad en el marco de una actuación de la OAC afectaría sin duda a su reputación y las causaría, por lo tanto, un perjuicio significativo, que no parece que se pueda justificar en la eventual relevancia que pueda tener este dato para la finalidad del acceso, que parece francamente escasa, porque aquello que se quiere escrutar, más que la eventual implicación de personas físicas determinadas, es la del Servicio público y la de la empresa beneficiaria. Por lo tanto, la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver en el sentido de proteger la identidad de las personas físicas afectadas. El informe aportado por la OAC a este procedimiento hace referencia a eventuales procesos judiciales o de lucha contra la corrupción que tienen una cierta conexión con el presente, y que se podrían ver afectados por la divulgación de la información

¹ El texto original, elaborado por el ponente, ha sido redactado en catalán.

solicitada. Para empezar, la existencia efectiva de estos otros procesos no ha sido acreditada, sino sólo apuntada por el denunciante, como muestra de las diversas iniciativas que ha emprendido. Además, no se ha concretado cuál puede ser concretamente la incidencia del caso de que nos ocupa en los procedimientos que se podrían ver afectados por la divulgación de la información solicitada. En estas circunstancias, la invocación indeterminada y genérica a estos otros procedimientos no tiene la consistencia necesaria para ser opuesta al derecho de acceso a la información pública. Sin duda la comisión de infracciones penales o administrativas supone un atentado más grave al orden jurídico que la de infracciones disciplinarias, que tiene significación y consecuencias mucho más limitadas. Por eso se tiene que entender que responde a un criterio de proporcionalidad del legislador el hecho de adoptar medidas más estrictas para proteger los datos personales vinculados a la comisión de infracciones penales o administrativas, que para proteger a las afectadas para la comisión de infracciones meramente disciplinarias, que tienen connotaciones sociales y jurídicas de inferior gravedad. No es que la divulgación de datos personales relacionados con comisión de infracciones disciplinarias no tenga connotaciones negativas para las personas afectadas, que las tiene. Lo que pasa es que el LTAIPBG ha decidido que en estos casos el acceso a estos datos se tiene que regir por el artículo 24.2 LTAIPBG, ponderando caso por caso los intereses favorables y contrarios al acceso solicitado, y no para el 23 de la misma Ley, que impide directamente la divulgación de datos personales relacionados con la comisión de infracciones penales o administrativas. La divulgación de la información solicitada sin duda causaría un daño significativo a la reputación del profesor afectado, a quien la documentación de la OAC atribuye incumplir la legislación de incompatibilidades. No obstante, este daño resultaría apaciguado por el tiempo transcurrido (más de tres años) desde la situación de incumplimiento de la legislación indicada. Asimismo, el acceso a la información solicitada, incluida la identidad del profesor afectado, sirve el interés público de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en una materia especialmente relevante a estos efectos, como es el uso adecuado de los recursos públicos. Además, se tiene que tener en cuenta que quien pide la información es un periodista, motivo por el cual el ejercicio del derecho de acceso a la información pública resulta reforzado por el derecho constitucional a la información. Vistas estas consideraciones, la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver favorablemente al acceso a la información solicitada. No se puede desconocer que la divulgación de la información solicitada, con inclusión de los datos personales que contenga, causará un perjuicio significativo a la reputación de la persona afectada, ya que eso suele ser habitual en el caso de las actuaciones de la OAC, sin que se le haya dado la oportunidad de defenderse y, si bien resulta exonerada de haber cometido infracciones, acaba cerniendo sobre ella la duda de una praxis cuestionable, hasta el punto que la OAC se plantea de considerar el caso en su informe sobre conflictos de intereses en el sector público de Cataluña. Ante este perjuicio para la persona afectada, también se tiene que tener en cuenta que la divulgación de la información solicitada es relevante para el derecho de acceso a la información pública, ya que hace referencia al uso de los recursos públicos y a una cuestión tan sensible para la transparencia como son los convenios, hasta el punto que según el artículo 14 LTAIPBG tienen que ser objeto de publicidad activa. También hace referencia al comportamiento profesional de un alto cargo del sector público de Cataluña, que tiene que poder ser objeto relevante de escrutinio en ejercicio del derecho de acceso a la información pública; ciertamente, el hecho de ser alto cargo no elimina que la persona afectada ostente los derechos constitucionales y legales a la protección de sus datos personales, pero estos derechos no pueden impedir el escrutinio de sus actividades de alto cargo y profesionales, con el fin de ofrecer la mayor transparencia en relación con eventuales conflictos de intereses. Finalmente, no se puede olvidar de que la persona reclamante es un periodista, de manera que el derecho a la información pública garantizado legalmente a cualquier persona en su caso se tiene que considerar reforzado por el derecho constitucional a la información. Vistas las anteriores consideraciones, hay que concluir que la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver favorablemente al acceso a la información solicitada, incluida la identidad de la persona afectada.

Palabras clave: Organismos de la Generalitat. Periodistas. Subvenciones. Contratos. Incompatibilidades. Convenios. Infracciones penales. Infracciones administrativas. Infracciones



disciplinarias. Reclamación contra desestimación parcial. Terceras personas afectadas. Datos personales. Intereses económicos y comerciales. Confidencialidad de las investigaciones.

Ponente: Josep Mir Bagó

Antecedentes

1. El 27 de julio de 2022 entra en la GAIP la Reclamación 692/2022, presentada por un periodista contra la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), en relación con la solicitud indicada al antecedente siguiente. La persona reclamante no solicita el procedimiento de mediación previsto al artículo 42 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Reglamento de la GAIP, aprobado por el Decreto 111/2017, de 18 de julio (RGAIP).
2. El 27 de mayo de 2022 la persona reclamante pide a la OAC “acceder, en las actuaciones que acto seguido se relacionan, a los informes razonados emitidos por el OAC a las administraciones que han sido objeto de las actuaciones de investigación, así como a cualquier respuesta, informe o actuación que, a raíz de las comunicaciones, hubiera sido realizado por las administraciones objeto de cada una de las investigaciones y comunicada a la OAC. Asimismo, acceder a cualquier resolución de archivo que haya derivado de las actuaciones, en caso de que se haya producido. Las actuaciones por las cuales se solicita información son las siguientes: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Enero de 2020 Transportes Metropolitanos de Barcelona. Enero de 2020 Entes de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat. Marzo de 2020 Instituto Cartografico y Geológico de Cataluña. Junio de 2020 Universidad Autoónoma de Barcelona. Julio de 2020 Hospital Clínico de Barcelona. Diciembre de 2020”.
3. La resolución de la OAC de 11 de julio de 2022 hace las consideraciones siguientes: En el caso objeto de esta Resolución, el acceso a la información pública pretendido por la persona solicitante tiene por objeto la documentación que forma parte de varias actuaciones de investigación llevadas a cabo por la OAC, concretamente se solicita la información que se ha indicado en el apartado 2.2 de esta Resolución. Para resolver sobre esta pretensión hará falta tener en cuenta las previsiones normativas siguientes (y las que concuerden): - De acuerdo con el artículo 21.1 b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre y concordantes del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. El artículo 21.2 de la misma Ley prescribe que el derecho de acceso también puede ser denegado si la información tiene la condición de protegida y así lo establece expresamente una norma con rango de ley. - También hará falta tener en cuenta las previsiones

del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y específicamente los apartados e) y g). - al mismo tiempo, también son de aplicación en este caso las previsiones del artículo 23 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, respecto de los datos personales especialmente protegidos, dado que las actuaciones de investigación de la OAC implican el análisis de decisiones que presuntamente son contrarias a las previsiones normativas en vigor. - Por su parte, en cuanto a la específica normativa aplicable a la OAC, el artículo 18.1 de la LOAC determina que las actuaciones de la OAC se tienen que llevar a cabo y tienen que ser tramitadas asegurando en todo caso la reserva máxima para evitar perjuicios a la persona o a la entidad investigadas y como salvaguardia de la eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se pueda iniciar a consecuencia de dichas actuaciones. - Finalmente, el artículo 19 del mismo Texto legal prevé que los datos obtenidos por la OAC como consecuencia de las potestades de investigación e inspección que esta ley le atribuye, especialmente las de carácter personal, tienen la protección de confidencialidad establecida por la legislación vigente. La Oficina Antifraude no puede divulgar los datos mencionados ni ponerlas en conocimiento de otras personas o instituciones que no sean las que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, pueden conocerlas en razón de sus funciones; tampoco puede utilizar estos datos con finalidades diferentes de las de la lucha contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal conexa. Este límite específicamente previsto para la normativa de la OAC opera muy especialmente en relación con la protección de la identidad de las personas denunciantes, protección que se ve reforzada por los mandatos de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. - Finalmente habrá que tener en cuenta que el artículo 22 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, prevé que la aplicación de los límites tiene que ser proporcionada en el objeto y finalidad de su protección y tiene que atender circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 4.2. Ponderación de los intereses en juego y aplicación, si procede, de los límites en el acceso a la información pública. Como se ha señalado, el primer párrafo del art 22 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, prevé que la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública tiene que ser proporcionada en el objeto y la finalidad de su protección y tiene que atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la documentación solicitada. Eso comporta llevar a cabo un doble test consistente, por una parte, en la valoración del riesgo de perjuicio para alguno de los intereses o bienes jurídicos protegidos por las limitaciones legales y, de la otra, en el caso que se constate el riesgo, ponderarlo con el interés público de acceder a la información (test de

ponderación o de proporcionalidad). 4.3 Actuaciones de investigación solicitadas. En relación con la información solicitada, el objeto de la solicitud es acceder a informes razonados emitidos a los entes concernidos en el marco de actuaciones de investigación, así como cualquier respuesta, informe, actuación de los entes afectados por estas actuaciones; también se solicita cualquier resolución de archivo en relación con estas actuaciones. Específicamente, se solicita el acceso a las siguientes actuaciones: - Actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero 2020) - Transportes Metropolitanos de Barcelona (Enero 2020) - Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (Marzo 2020) - Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (Junio 2020) - Universidad Autónoma de Barcelona (Julio 2020) - Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre 2020) 4.3.1 Actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero 2020). Actuaciones de investigación nº 050- 25042014-149 (...) - El informe razonado sobre el cual se solicita el derecho de acceso a la información pública contiene informaciones relativas a una mercantil, perceptora de subvenciones públicas, a las que se le atribuirían, por una parte, un presunto uso y destinación irregular de fondo públicos y, de la otra, aspectos de naturaleza jurídica en materia laboral. Del análisis de la información pública solicitada, y teniendo en cuenta que la finalidad del derecho de acceso sería su eventual difusión, se concluye que su acceso efectivo podría causar un perjuicio en los intereses económicos y comerciales y en otros aspectos de la reputación de la empresa beneficiaria de las subvenciones, más cuando de las informaciones obtenidas por parte de la Oficina, no parecería que se haya determinado, finalmente, una responsabilidad infractora de la mercantil. Sin embargo, y con el fin de conciliar al máximo el derecho de acceso a la información pública de la persona solicitante y el derecho de información previsto al artículo 20 de la Constitución, junto con los derechos e intereses de las personas físicas y jurídicas que constan en el informe razonado, permite dar acceso a un resumen anonimizado, en qué se omitan todos los datos que se consideran innecesarios para la finalidad del derecho de acceso, especialmente los datos de la persona denunciante y personas trabajadoras que menciona el informe, además de los datos identificativos de la empresa, de acuerdo con el razonamiento expuesto. - La respuesta del SOC de fecha 03.03.2020 no es susceptible de implicar ningún perjuicio para los intereses protegidos por las limitaciones previstas a la normativa de transparencia, aunque pueda anonimizar los datos personales que se mencionan, así como las informaciones que permitan identificar a la mercantil beneficiaria de las subvenciones, de acuerdo con el razonamiento expuesto en el punto anterior de esta Resolución. - Finalmente, en relación con la documentación anexa a la respuesta del SOC, de la cual se hace una explicación en la misma respuesta, constan documentos que no se consideran relevantes para la finalidad del derecho acceso de la persona solicitante y que contienen datos personales innecesarios para esta finalidad (como la solicitud

de subvención de la empresa beneficiaria); también consta otra información que, de acuerdo con su naturaleza, es información objeto de publicidad activa de acuerdo con el art 15 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre (Resolución de otorgamiento de la subvención de fecha 21.12.2015, justificación o restitución de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención, etc.). No puede, pues, entregar esta documentación a la persona solicitando. - Finalmente, el acceso efectivo al oficio de envío a la Intervención General de la Generalitat de Catalunya no es susceptible de implicar ningún perjuicio para los intereses protegidos por las mencionadas limitaciones porque las actuaciones emprendidas ya han finalizado y del contenido del informe y de la respuesta del ente destinatario no se desprende de que se tenga que derivar ninguno de los procedimientos a que se refieren los límites invocados en esta Resolución. Cabe estimar parcialmente, pues, la solicitud de acceso a la información pública presentada en relación con los documentos mencionados en este punto, sin perjuicio de proteger la información en qué se ha hecho mención así como la que contenga datos de carácter personal que tengan que ser protegidos de acuerdo con la normativa de aplicación. Asimismo, cabe denegar el acceso a la integridad del informe razonado así como a la documentación anexa en la respuesta del SOC por las razones que se han especificado previamente.

4.3.2 Transportes Metropolitanos de Barcelona (Enero 2020). Actuaciones de investigación nº 042-24042019/059 (...) Una vez analizada la información solicitada y las previsiones normativas de aplicación, se concluye que el acceso no es susceptible de implicar ningún perjuicio para los intereses protegidos por las mencionadas limitaciones porque las actuaciones emprendidas ya han finalizado y del contenido del informe y de la respuesta del ente destinatario no se desprende de que se tenga que derivar ninguno de los procedimientos a que se refieren los límites invocados en esta Resolución. Además, el informe versa sobre una materia (contratación pública) en relación con la cual la normativa de transparencia prevé expresamente su publicidad activa mediante los portales de transparencia. Sin embargo, y en aplicación de la normativa de protección de datos personales se tienen que anonimizar todos los datos personales que consten en la documentación y que sean innecesarios para la finalidad del derecho de acceso. Cabe estimar, pues, la solicitud de acceso a la información pública presentada, sin perjuicio de proteger la información que contenga datos de carácter personal que tengan que ser protegidos de acuerdo con la normativa de aplicación.

4.3.3 Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (Marzo 2020). Actuaciones de investigación nº 121-21012015/097. Una vez analizada la información facilitada por la Dirección de Investigaciones en relación con estas actuaciones, se deriva que estas actuaciones se enviaron en fecha 05.06.2020 a otra autoridad competente. Dado que, en este momento, la Oficina no tiene constancia de su archivo, cualquier información que se pudiera dar sobre estas actuaciones podría causar perjuicios a la persona o entidad investigada y poner en peligro la

eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se haya podido iniciar como consecuencia de dichas actuaciones (art. 18 LOAC). En este caso, el conocimiento o la divulgación de la información podría comportar un perjuicio por la investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias, de acuerdo con la previsión del art. 21.1 b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, y del art. 69.3 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, en el sentido de que la divulgación de esta información podría interferir una investigación en curso y comprometer el procedimiento que pueda estar en tramitación en este momento; todo eso sin perjuicio que, una vez se tenga conocimiento del archivo o de la finalización de estas concretas actuaciones, y vista la temporalidad de la aplicación de las limitaciones previstas a la normativa de transparencia, pueda volver a valorarse el acceso. Aparte de la aplicación de la limitación del art. 21.1 b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, es también de aplicación al derecho de acceso a estas actuaciones, el límite previsto al art 23 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, dado que se trata de datos relativos a la presunta comisión de infracciones penales o administrativas que no comportan la amonestación pública de la persona infractora y no se aporta a la solicitud el consentimiento expreso y escrito de las personas titulares afectadas por el acceso solicitado, de acuerdo con la previsión del art 70.1 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero.

4.3.4 Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (Junio 2020). Actuaciones nº 168-04112015/100. En relación con el informe razonado, la respuesta del ente concernido y la comunicación posterior del ente, una vez analizada la documentación solicitada y dado que el derecho de acceso sólo puede ser limitado cuando resulte aplicable alguna de las limitaciones previstas por la normativa en materia de transparencia, se concluye que, en general, el acceso no es susceptible de implicar ningún perjuicio a los intereses protegidos por las mencionadas limitaciones, porque, por una parte, las actuaciones de investigación emprendidas ya han finalizado y no se ha puesto en conocimiento de la Oficina que se tenga que derivar ninguno de los procedimientos en qué se refieren los límites invocados en esta Resolución; y de otra, ya se ha autorizado el acceso a estos documentos en otros procedimientos de solicitud de acceso a la información pública. No obstante, y en relación con la documentación anexa del ente concernido en su respuesta de 16.09.2022, hay que excluir del acceso dos documentos que se adjuntan, por los motivos que a continuación se exponen: - Documento nº 1: Corresponde al Acta de la Sesión nº 63, de fecha 21 de noviembre de 2006, del Consejo Rector del Instituto Cartográfico de Cataluña. A la vista de las previsiones de la normativa de procedimiento administrativo en relación con las funciones de los miembros de los órganos colegiados y específicamente las de los secretario o la secretaria en relación con las actas de las sesiones y el acceso a su contenido, hay que entender que no corresponde a la Oficina trasladar la integridad literal de la parte correspondiente del acta de esta sesión; por otra parte, el resumen de los acuerdos

adoptados en las sesiones del órgano colegiado, se puede encontrar a la memoria del Ente del año 2006, al siguiente enlace: [memoria_2006.pdf](#) (pág. 17). - Documento número 3: Corresponde a la escritura de compraventa de acciones de una mercantil emitida por un notario. Este documento no se mete en el concepto legal de información pública en los términos del art 2 b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre y por lo tanto no cabe dar acceso. Visto eso, cabe estimar parcialmente la solicitud de acceso a la documentación mencionada en este apartado, sin perjuicio de las limitaciones de que se acaba de hacer mención para la documentación anexa a la respuesta del ente concernido. Cabe también anonimizar, con carácter previo al acceso, los datos personales que se tuvieran que proteger de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos y otra normativa general de aplicación y que, en definitiva, todos aquellos datos no sean necesarios para dar cumplimiento a la finalidad del derecho de acceso de la persona solicitando.

4.3.5 Universidad Autónoma de Barcelona (Julio 2020). Actuaciones de investigación nº 037-13032019/020 Estas actuaciones tienen por objeto la investigación de una presunta infracción disciplinaria por parte de una persona adscrita a la Universidad y están relacionadas con el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Visto eso cabe denegar en este punto la solicitud por aplicación de la limitación absoluta prevista al art 23 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre. Hace falta añadir a las consideraciones anteriores que en este punto la solicitud se proyecta sobre el acceso a datos personales que la normativa de aplicación considera como datos cualificados o especialmente protegidos y no se aporta el consentimiento expreso de la persona concernida por las actuaciones, de acuerdo con lo que establece el art 23 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre y los artículos concordantes del Decreto 8/2021, de 9 de febrero (70.1).

4.3.6 Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre 2020). Actuaciones de investigación nº 100-12112014/128. Una vez analizada la información solicitada, se determina que con el fin de conjugar el derecho de acceso a la información pública reforzado de la persona solicitando -vista su condición de periodista-, con la necesaria preservación de la confidencialidad de las actuaciones de la Oficina de acuerdo con la normativa aplicable, además de la necesidad de velar por los derechos constitucionalmente protegidos de la persona a que se refieren las actuaciones, hay que estimar parcialmente la solicitud de acceso en este punto; así pues, ponderados todos los bienes jurídicos mencionados se concluye que, con el fin de conjugar los derechos previamente mencionados y que el derecho de acceso tenga la mínima injerencia en el derecho de protección de datos de la persona afectada por las actuaciones, cabe dar acceso a un resumen anonimizado del objeto del informe razonado mencionado, garantizando que la persona afectada no pueda ser identificada directa o indirectamente.

Quinta. Protección de datos personales Vista la naturaleza de la documentación solicitada y de las consideraciones que se exponen en esta

Resolución, la persona solicitando tendrá que tener en cuenta que de acuerdo con el art 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la persona a quien se le da acceso a la información pública se convierte en responsable de los tratamientos posteriores de los datos personales que se puedan contener, y que se encuentran sometidas a los principios y a las garantías establecidos a la normativa de aplicación, específicamente de acuerdo con la normativa de protección de datos personales. Por todo eso, Resuelvo: 1. Estimar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública formulada en el sentido de entregar la información de las actuaciones de investigación sobre la cual se ha determinado el acceso en los fundamentos jurídicos de esta Resolución, y denegar el acceso al resto de información objeto de la solicitud”.

4. La Reclamación presentada el 27 de julio de 2022 hace las consideraciones siguientes: “En relación a las actuaciones concretas, manifestar el siguiente: 1. Acceso a las actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero 2020) Según la resolución de la OAC, el informe razonado sobre el cual se solicita el derecho de acceso a la información pública contiene informaciones relativas en una mercantil, perceptora de subvenciones públicas, a las que se le atribuirían, por una parte, un presunto uso y destinación irregular de fondo públicos y, de la otra, aspectos de naturaleza jurídica en materia laboral. La OAC concluye que, teniendo en cuenta que la finalidad del derecho de acceso sería su eventual difusión del nombre de la sociedad, que su acceso efectivo podría causar un perjuicio en los intereses económicos y comerciales y en otros aspectos de la reputación de la empresa beneficiaria de las subvenciones. Por lo tanto, se facilita una serie de información anonimizada (en varios documentos que se adjuntan en el presente recurso) en que se evita facilitar tanto el nombre de la mercantil investigada y parte de las actuaciones requeridas. En este sentido, hay que recordar que todo lo que hace referencia al derecho de acceso y a la información pública sobre subvenciones está especialmente regulado en la Ley 19/2014 de Transparencia y Acceso a la Información pública. En concreto, se establece que la convocatoria y otorgamiento de subvenciones por parte de las instituciones tendrá que estar incluido dentro de los requerimientos de publicidad activa, y en su artículo 15 regula específicamente la transparencia en el ámbito subvencional. En este sentido, es una visión restrictiva el hecho de anonimizar el nombre de una mercantil que ha recibido, según se desprende de la información parcialmente solicitada, significativas ayudas del SOC en el marco de la convocatoria de proyectos Singulares. Resulta también contradictoria la resolución restrictiva de la OAC, en el sentido que limita el acceso aunque, según dice, de las informaciones obtenidas por parte de la Oficina, “no parecería que se haya determinado, finalmente, una responsabilidad infractora de la mercantil”. Hay que decir que este periodista considera que la información tendría que ser facilitada todavía con más motivo si se hubieran determinado responsabilidades infractoras, porque la difusión de las mismas sería fiel al objetivo último de la

ley 19/2014, ya que serviría de ejemplo para evitar que hechos similares pudieran reproducirse en el futuro. Un hecho que no deja de ser una de las tareas fundamentales del periodismo en su función fiscalizadora. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la OAC, si no hay infracción, no tendría que estar, en teoría, el supuesto daño reputacional que la OAC afirma que podría existir en caso de difundirse el nombre de la sociedad. 2. Acceso a las actuaciones relativas al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (Marzo 2020). La OAC deniega el acceso a la totalidad de la investigación con el argumento que las actuaciones se enviaron en fecha 05.06.2020 a otra autoridad competente (que no especifica). La OAC afirma que “en este momento, la Oficina no tiene constancia de su archivo”, y “cualquier información que se pudiera dar sobre estas actuaciones podría causar perjuicios a la persona o entidad investigada y poner en peligro la eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se haya podido iniciar”. En este sentido, nos encontramos de nuevo ante una restricción excesiva del derecho de acceso de carácter preventivo. No se especifica en la resolución a qué autoridad competente fueron derivadas las actuaciones, por lo tanto, no se puede determinar por parte de este demandante si se trata de la Fiscalía o de otro ente. Al mismo tiempo, la OAC afirma que no tiene constancia de su archivo, pero el hecho de no tener constancia no tiene por qué querer decir que no se haya producido. Es decir: del redactado de la respuesta se podría deducir que se está denegando el acceso a unas actuaciones que la autoridad competente (fuera cual fuera) podría haber archivado, aunque eso no le conste al OAC. En este sentido, no está de menos mencionar que en otras ocasiones medios de comunicación han publicado informaciones a partir de informes elaborados por la Oficina Antifraude sobre ATL que han sido derivados en la Fiscalía. Es el caso, por ejemplo, de este artículo del diario El Mundo de 2016: <https://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/09/56ba5421268e3ed7708b45f9.html>. El reclamante desconoce qué vía ser la vía de acceso de este medio a la información elaborada por Antifraude, que en aquel momento se encontraba, como puede ser el caso también de la presente reclamación, en manos de la Fiscalía. Pero en todo caso, resulta contradictorio con el sentido último de la Ley de Transparencia el hecho que pueda limitarse una petición de derecho de acceso a la información pública y, en cambio, haya quien pueda acceder a la misma información y difundirla por otras vías no regladas. 3. Acceso a las actuaciones sobre la Universidad Autónoma de Barcelona (Julio 2020). En su memoria de 2020, Antifraude explica que estas actuaciones giran en torno al eventual trato de favor de la UAB a un profesor del centro relacionado con el régimen de incompatibilidades, que no se habría aplicado debidamente. La OAC deniega la solicitud a partir del artículo 23 de la ley 19/2014, al considerar que “la solicitud se proyecta sobre el acceso a datos personales que la normativa de aplicación considera como datos cualificados o especialmente protegidos y no se aporta el consentimiento

expreso de la persona concernida por las actuaciones”. En este sentido, de nuevo nos encontramos ante una interpretación restrictiva de la normativa, pues no queda claro qué datos especialmente protegidos estaríamos hablando. El artículo 23 de la ley menciona como motivo de denegación si la solicitud incluye el acceso a datos personales especialmente protegidos como “las relativas a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, y también las relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas que no comporten la amonestación pública al infractor, salvo 36 que el afectado consienta expresamente por medio de un escrito que tiene que acompañar la solicitud”. Por la referencia al consentimiento expreso se podría entender que en el marco de la investigación se detectó algún tipo de infracción, pero difícilmente podrá este periodista obtener el consentimiento expreso del afectado si no sabe el nombre de lo mismo y no puede contactar. Tampoco sabe este reclamante si Antifraude se ha puesto en contacto o no con la persona supuestamente afectada para solicitar este consentimiento. Y más allá de eso, resulta de nuevo un criterio limitador del derecho a la información vetar el acceso total a las actuaciones, que podrían facilitarse si hiciera falta de forma anonimizada. 4. Acceso a las actuaciones sobre el Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre 2020). Estas actuaciones, según recoge la Memoria de Antifraude de 2021, tienen por objeto el análisis de la participación de un responsable del centro hospitalario en la firma de un convenio marco de colaboración y alianza estratégica con una mercantil, y en particular un eventual trato de favor que este cargo podría haber dispensado en la mercantil, a la cual se incorporó justo después de cesar de los cargos del hospital. Una vez analizada la información solicitada, Antifraude decide dar acceso a un resumen anonimizado (que a fecha de hoy todavía no ha sido facilitada al reclamante por parte del OAC) que tendrá que garantizar que la persona afectada no pueda ser identificada directa o indirectamente. Hay que tener en cuenta que, según el OAC, las actuaciones finalizaron con una resolución de archivo dado que la posible infracción denunciada ya había prescrito en el momento en qué tuvo conocimiento la Oficina. En este sentido, hay que decir que se trata de unas actuaciones archivadas, y que por lo tanto, su difusión completa no tendría que estar limitada por el teórico daño que el OAC crea que eso pueda producir a la persona o mercantiles afectadas. Asimismo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un caso que hace referencia a contratación pública, un aspecto que la ley 19/2014 regula con especial atención e incluye dentro del ámbito de la publicidad activa. Por lo tanto, además del nombre de la persona investigada, tendría que ser accesible como mínimo el nombre de la sociedad receptora de dichos contratos por parte del Hospital Clínico. Hay que recordar también que estamos hablando de las actuaciones de un alto cargo directivo, una responsabilidad que tendría que ser objeto de especial fiscalización tanto a nivel periodístico como por parte de la administración pública. En este sentido, hay que reiterar

que este periodista considera que la información tendría que ser facilitada todavía con más motivo si se hubieran determinado responsabilidades infractoras, porque la difusión de las mismas sería fiel al objetivo último de la ley 19/2014, ya que serviría de ejemplo para evitar que hechos similares pudieran reproducirse en el futuro. Es por eso que solicito en la GAIP que estime la reclamación formulada y resuelva que tengo derecho a acceder a la información solicitada íntegramente".

5. El 28 de julio de 2022 la GAIP admite provisionalmente la Reclamación, informa a la persona reclamante sobre los aspectos más relevantes de su tramitación y de la posición jurídica que ostenta como persona interesada, de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo y la de transparencia y acceso a la información pública. Le pide especialmente que informe a la GAIP inmediatamente de las comunicaciones que reciba de la Administración reclamada relativas a la información pública solicitada.
6. El 28 de julio de 2022 la GAIP comunica la Reclamación al OAC y le requiere que, dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre ella, así como también copia del expediente de la solicitud de información de la que deriva y, en general, de los antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la Reclamación.
7. El 12 de agosto de 2022 la GAIP recibe el informe del OAC, que expone los fundamentos de derecho siguientes: "Primero. En relación con la información solicitada por la persona reclamante. Específicamente, la persona solicitando pedía acceder a informes razonados emitidos a los entes concernidos en el marco de actuaciones de investigación así como cualquier respuesta, informe, actuación de los entes afectados por estas actuaciones y también se solicitaba cualquier resolución de archivo<A[archivamiento|archivación]> en relación con estas actuaciones. De acuerdo con la documentación facilitada en el marco de la solicitud de acceso a la información pública nº 13/2022, el objeto de la reclamación presentada delante de la GAIP es en relación con las siguientes (4) actuaciones: - Actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero 2020) referenciadas con el nº 050-25042014-149. - Ente abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (Marzo 2020) referenciadas con el núm.121-21012015/097. - Universidad Autónoma de Barcelona (Julio 2020) referenciadas con el nº 037-13032019/020. - Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre 2020) referenciadas con el nº 100-12112014/128. Segundo. Limitaciones aplicadas a la Resolución impugnada. I. Reserva máxima en la tramitación de las actuaciones de investigación de la Oficina y deber de secreto de sus miembros. De acuerdo con el artículo 18 respecto de la confidencialidad de las investigaciones y acceso al procedimiento, el apartado primero establece que «Las actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña se tienen que llevar a cabo y tienen que ser tramitadas asegurando en

todo caso la reserva máxima para evitar perjuicios a la persona o a la entidad investigadas y como salvaguardia de la eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se pueda iniciar a consecuencia de dichas actuaciones.» (...) Al mismo tiempo, la Ley 14/2008, del 5 de noviembre, en su artículo 19.1 establece que los datos obtenidos como consecuencia de las potestades de investigación e inspección que la ley le atribuye, especialmente las de carácter personal, tienen la protección de confidencialidad establecida por la legislación vigente. El art 19.2 establece que la Oficina Antifraude no puede divulgar los datos a que hace referencia el apartado 1 ni ponerlas en conocimiento de otras personas o instituciones que no sean las que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, pueden conocerlas en razón de sus funciones, y tampoco puede utilizar estos datos con finalidades diferentes de las de la lucha contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal conexa. También el artículo 23 de la LOAC en relación con el contenido de la Memoria determina que no se tiene que incluir los datos personales que permitan la identificación de las personas afectadas hasta que no recaiga una sanción penal o administrativa sujeta. Por su parte, el art 22 de las Normas de actuación y de régimen interior de la Oficina Antifraude establece que todas las actuaciones de evaluación previa e investigación se tienen que regir por los criterios de celeridad, economía, simplicidad, eficacia y discreción máxima y el art 23 regula el secreto de las actuaciones. Por lo tanto, el derecho de acceso a las investigaciones llevadas a cabo por el OAC no se puede predicar de manera absoluta y se tienen que tener en cuenta también las limitaciones previstas por la normativa específica. En relación con las concretas actuaciones objeto de la Reclamación, seguidamente se desarrollan las limitaciones aplicadas en la Resolución que se impugna ante la GAIP así como la justificación razonada de su aplicación. 1. Acceso a las actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero 2020) referenciadas con el nº 050-25042014-149. En el marco de estas concretas actuaciones, el informe razonado sobre el cual se solicita el derecho de acceso a la información pública contiene informaciones relativas en una mercantil, perceptora de subvenciones públicas, en qué se le atribuirían, por una parte, un presunto uso y destinación<A[destinación|destino]> irregular de fondo públicos y, de la otra, aspectos relativos a las contrataciones del personal de la empresa beneficiaria de las subvenciones, que de acuerdo con su naturaleza jurídica, podrían enmarcarse en el ámbito laboral, y que por lo tanto, no entrarían dentro del ámbito competencial de la Oficina Antifraude. De acuerdo con la Resolución de estimación<A[estimación|estima]> parcial de la solicitud de acceso de 11.07.2022, el acceso a estas actuaciones, y, más concretamente el acceso a la denominación social de la empresa perceptora de subvenciones, podría causar un perjuicio en los intereses económicos y comerciales y en otros aspectos de la empresa beneficiaria de las subvenciones. En su reclamación, la persona solicitando alega que el art 15 de la Ley 19/2014

regula específicamente la transparencia en el ámbito subvencional. Si bien es cierto que determinada información relativa a las subvenciones y las ayudas públicas tiene que hacerse pública en aplicación del principio de transparencia de acuerdo con el art 15 de la Ley 19/2014 y el art 45 del Decreto 8/2021, no nos encontremos en este caso en el supuesto de que contempla la normativa de transparencia, sino ante unas actuaciones de investigación del OAC que se tienen que regir de acuerdo con los principios de actuación previstos a la normativa específica de la Oficina, y entre otros, el principio de confidencialidad mencionado previamente y el principio de discreción máxima (art. 22 NARI). En una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30.09.2021 (Sentencia nº 3888/2021) -que ha sido objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y admitida por Auto de 11.05.2022 (R. de casación nº 1200/2022)- se determinaba respecto de una fundación sobre la cual se quería acceder a su denominación el siguiente: “no cabe revelar su identidad como sancionada, como límite normativo de rango legal a los derechos de transparencia y acceso en la información pública a que se contraen las reiteradas Ley 19/13 y LP 19/2014.” Por su parte, la STSJC de 06.05.2022, en el caso de la divulgación de las identidades de residencias que habían sido sancionadas, establecía en su FJ 3.º el siguiente: “no hay duda que en este caso la divulgación de la información de las residencias sancionadas supone un perjuicio en su reputación que se proyecta en su competitividad y, en el ensams, en los ingresos económicos del establecimiento”. Así, la sentencia determina que la información sobre las sanciones tiene una especial repercusión en la imagen y reputación de las personas jurídicas sancionadas, lo que se proyecta en su competitividad en el mercado y, en definitiva, en su resultado empresarial. En el marco de estas actuaciones del OAC, si bien esta específica empresa beneficiaria de unas subvenciones públicas no fue sancionada como consecuencia de las actuaciones de investigación, es razonable inferir que la publicación en cualquiera digital del mero hecho de haber sido objeto de investigación por parte de la Oficina y que se le hayan atribuido, con carácter presuntivo, determinadas conductas irregulares, podría perjudicar efectivamente la imagen de la mercantil investigada, y seguramente con más motivo que las entidades que han sido sancionadas, estas informaciones son merecedoras de protección. De hecho, el art 18 de la LOAC mencionado, ya presume este daño potencial y reputacional que pueden implicar las actuaciones del OAC cuando determina la reserva máxima en la tramitación de las actuaciones para evitar perjuicios a la persona o la entidad investigadas. Y es que la mera tramitación de una actuación en que resulte implicada cualquier persona, física o jurídica, ya comporta un perjuicio que exige esta reserva máxima, con el fin de evitar que estas actuaciones se hagan públicas y puedan perjudicar a estas personas implicadas o concernidas por las actuaciones. En este mismo sentido también se pronunciaba la Autoridad Catalana de Protección de datos (APDCAT) en su

Dictamen CNS 42/2020 de que se hace mención más adelante en este informe. Así también el art 23 de la LOAC no permite la inclusión de datos personales en la Memoria anual de la Oficina hasta que no recaiga una sanción penal o administrativa sujeta. Así pues, el legislador catalán ya ha llevado a cabo una ponderación de los derechos e intereses en juego de las personas afectadas por las actuaciones del OAC y el eventual impacto que la publicación de estos datos en la Memoria anual de la Oficina puede tener en su esfera privada y ha determinado que no se pueden hacer públicas hasta la firmeza de la sanción penal o administrativa que cabe. Asimismo, teniendo en cuenta que estas actuaciones no han tenido consecuencias de naturaleza sancionadora, en el ejercicio de ponderación, se ha considerado que el daño potencial que causaría su publicación en un medio de comunicación no era proporcional a los intereses de divulgación pública de la persona solicitando. En todo eso, hay que añadir también que el mercantil objeto de las actuaciones de investigación inició un procedimiento penal por injurias y calumnias a las personas trabajadoras que habían denunciado delante del OAC, informaciones que también han sido ocultadas de la información finalmente entregada a la persona solicitando. No se puede pues compartir la opinión de la persona reclamante en el sentido que “la información tendría que ser facilitada todavía con más motivo si se hubieran determinado responsabilidades infractoras”. Así, la STSJC de 06.05.2022 ha establecido el siguiente: “la información sobre las sanciones tiene una especial repercusión sobre la imagen y la reputación de las personas sancionadas, lo que se proyecta en su competitividad en el mercado y, en definitiva, en el resultado empresarial. [...] Precisamente por eso la normativa ha mantenido tradicionalmente un principio de reserva en aquello que se refiere a la información relativa a las identidades de los [sancionados...] También es significativo en este sentido que la publicidad de las sanciones esté considerada al mismo tiempo como una decisión adicional a tomar por el órgano sancionador según la situación]-[...;àd hoc como una sanción accesoria en el caso del ordenamiento de defensa de los usuarios y consumidores que es un aspecto a considerar también a la hora de valorar los intereses públicos y privados concurrentes. [...] En fin, la misma normativa de transparencia valora la información sobre las sanciones como una información especialmente crítica en el caso de las personas físicas...[...]" Aparte de estas informaciones, al informe razonado constan otros datos que no han sido facilitados de acuerdo con la normativa de aplicación, como firmas manuscritas, datos de un procedimiento judicial, datos de las personas denunciantes y datos de las personas trabajadoras de la mercantil objeto de investigación sobre las cuales la persona reclamante no ha impugnado su ocultación. 2. Acceso a las actuaciones relativas al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (actuaciones de investigación nº 121-21012015/097). Una vez el OAC analizó estas actuaciones que tenían por objeto determinados contratos de servicios, de acuerdo con las informaciones facilitadas por la

Dirección de Investigaciones de la Oficina, en fecha 05.06.2020, las actuaciones se enviaron al Ministerio Fiscal por hechos que podrían ser constitutivos de delito y que se constataron desde la Oficina. En la Resolución estimatoria parcial, la Oficina no indicaba a qué autoridad concreta se habían enviado, dado que facilitar esta información implica que el OAC ha observado indicios que, en el marco de sus actuaciones de examen e investigación, han tenido lugar conductos o hechos presumiblemente delictivos, hecho por el cual se comunica de manera inmediata al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial (art. 21.2 LOAC). En estos momentos, la Oficina no tiene constancia del archivo de estas actuaciones por parte del Ministerio Fiscal y de acuerdo con eso, el OAC aplicó la previsión del art 18 LOAC y las limitaciones previstas por el art 21.1 b) en relación con el art 69.3 del Decreto 8/2021 y también la aplicación del límite previsto al art 23 de la Ley 19/2014. Aparte de haber sido objeto de envío en el Ministerio Fiscal, la persona denunciante afirmaba en su escrito de denuncia que daba traslado de esta también en la Fiscalía de Delitos Económicos y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF), y además, proporcionaba información en relación con un procedimiento penal que estaría en curso y que estaría relacionado con estas mismas actuaciones, hecho por el cual la Oficina ha determinado que sería de total aplicación la limitación del art 23 de la Ley 19/2014. Además, de acuerdo con las manifestaciones de la persona denunciante en su denuncia, uno de los sujetos incluidos en la investigación de la Oficina coincidía con unos de los sujetos investigados en unas diligencias previas que se estaría llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona. Por todo eso, y con la finalidad de preservar la investigación que se podara estar llevando a cabo para otras autoridades, se aplicaron las limitaciones previstas a normativa de transparencia, sin perjuicio que, una vez se tenga conocimiento del archivo o de la finalización de estas concretas actuaciones, y vista la temporalidad de la aplicación de las limitaciones previstas a la normativa de transparencia, pueda volver a valorarse el acceso. Finalmente, y en relación con el enlace de la noticia que adjunta el reclamante en su escrito, alegando que “haya [personas] que puedan acceder a la misma información y difundirla por otras vías no regladas”, hay que señalar que, aparte que la normativa protege especialmente las fuentes periodísticas, la Oficina dirige requerimientos, informes razonados, recomendaciones razonadas, etc. a varias autoridades, momento en que la responsabilidad en el tratamiento de las informaciones se transfiere a las autoridades destinatarias de estas actuaciones (entes locales, administraciones, autoridades competentes para incoar procedimientos sancionadores, etc.).

3. Acceso a las actuaciones sobre la Universidad Autónoma de Barcelona (actuaciones de investigación nº 037-13032019/020). En relación con estas actuaciones de investigación, que tienen por objeto la investigación de una presunta infracción disciplinaria por parte de una persona adscrita a la Universidad, relacionadas

con un incumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, hay que señalar el siguiente: - En fecha 23.07.2020 se envió en la Universidad Autónoma de Barcelona una comunicación en relación con una presunta infracción disciplinaria cometido para una persona catedrática de la Universidad y relacionada con el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones. - En base a un recordatorio posterior (4.03.2021) del OAC en relación con estas actuaciones, fecha 21.04.2021, la UAB comunica al OAC que en base a la comunicación de 22.07.2020 se procedió a realizar las comprobaciones pertinentes y se trató el asunto con la persona afectada, a la cual pidió pasar a situación de excedencia voluntaria por interés particular. - En fecha 05.05.2021, el director de la Oficina dirige un oficio a la UAB en que solicita "que nos informéis si como resultado de las [mismas...] ha iniciado ningún procedimiento disciplinario a la persona concernida, tal como os solicitábamos en el informe razonado de 22 de julio". En un oficio de fecha 28.06.2021, la Universidad responde que la infracción disciplinaria no prescribiría hasta el 3 de julio de 2022, y que la situación de excedencia voluntaria en que se encontraría esta persona impediría que se le pudiera abrir un expediente disciplinario dado que no se encontraría en situación de servicio activo y no estaría sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de su condición de funcionario. Por todo eso, y dado que en este momento todavía se podría haber iniciado un procedimiento disciplinario por parte de la UAB (y por lo tanto el nombre y apellidos del catedrático universitario en cuestión tendría la consideración de dato personal especialmente protegida de acuerdo con el art 23 Ley 19/2014), cabe aplicar esta limitación, que de acuerdo con la normativa de transparencia cabe aplicar sin necesidad de llevar a cabo una ponderación de los derechos e intereses en juego, por la naturaleza especialmente sensible de los bienes jurídicos que se protegen. Por otra parte, se da la circunstancia que las universidades públicas también serían sujetos obligados por la Ley de transparencia y, en este supuesto, es posible que visto el contenido de las comunicaciones llevadas a cabo entre el OAC y la Universidad en el marco de estas concretas actuaciones, la UAB se encuentre en una mejor situación para facilitar la información en que tiene interés en acceder la persona reclamante.

4. Acceso a las actuaciones sobre el Hospital Clínico de Barcelona. Estas actuaciones, tal como se especifica en la Memoria de la Oficina y en la Resolución estimatoria parcial de 11.07.2022, tienen por objeto el análisis de la participación de un responsable del centro hospitalario en la firma de un convenio marco de colaboración y alianza estratégica con una mercantil, y en particular un eventual trato de favor que este cargo podría haber dispensado en la mercantil, a la cual se incorporó justo después de cesar de los cargos del hospital. Las actuaciones finalizaron con una Resolución de archivo dado que la posible infracción denunciada ya había prescrito en el momento en qué tuvo conocimiento la Oficina de los hechos; en la Resolución de archivo se

determinaba dar traslado a la Dirección de Prevención de la Oficina porque se detectaron debilidades en la gestión de las incompatibilidades y los conflictos de interés. En su Dictamen CNS 42/2020, el APDCAT indicaba, en relación con la naturaleza de las actuaciones de investigación que lleva a cabo la Oficina y desde el punto de vista del impacto que estas actuaciones pueden tener en la esfera privada de las personas que “la información que pueden incluir este tipo 'expedientes puede tener unas fuertes implicaciones por la vida de las personas afectadas. Aparte de la naturaleza de este tipo de información, y las consecuencias que puede tener su divulgación desde el punto de vista de la vida privada o la imagen social y profesional de las personas afectadas, hay que tener en cuenta, además que se trata de información que en esta fase puede no estar suficientemente contrastada (en esta fase todavía no se ha tramitado el procedimiento judicial o administrativo para exigir responsabilidades) y también es posible que se estén llevando a cabo o se tengan que llevar a cabo [investigaciones...]para el organismo competente”. Además, en estas fases iniciales de las actuaciones es posible que las personas implicadas sean más numerosas que las que finalmente serán las concernidas cuando concluyan las actuaciones de investigación (“vinculación expansiva de la investigación”), hecho que implica que las actuaciones de análisis previo de la verosimilitud y los estadios iniciales de las actuaciones de investigación afecten generalmente a un número más elevado de personas que, con carácter presuntivo, han tenido una implicación directa o indirecta en los hechos objeto de investigación que las que finalmente lo son de manera efectiva al finalizar la investigación; a estas últimas personas, de acuerdo con el art 18.3 LOAC, se les tiene que informar inmediatamente de las actuaciones que se llevan a cabo salvo los casos que exijan el mantenimiento de un secreto absoluto en beneficio de la misma inspección. II. Cabe decir que a la persona concernida por estas concretas actuaciones no se le hizo este trámite de audiencia previsto a la Ley de la Oficina porque la actuación finalizó con su archivo y la infracción denunciada ya había prescrito en el momento en que se recibió la denuncia y, en definitiva, se concluyó que no se había producido un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades catalana. III. En este sentido, y con el fin de conjugar tanto el derecho de acceso reforzado de la persona solicitando (por su condición de periodista) y la protección de otros intereses y bienes jurídicos previstos a la normativa de transparencia, se determinó dar acceso a un resumen anonimizado del objeto de las actuaciones, que fue entregado a la persona reclamante en fecha 29.07.2022 (posteriormente en que la persona reclamante presentara su reclamación a la GAIP). Esta solución (publicación de resumen anonimizado) fue también propuesta por el APDCAT en su Dictamen en relación con la consulta para un ayuntamiento sobre la publicación, a efectos de transparencia, de un informe razonado de la Oficina Antifraude de Cataluña que lo afecta (CNS 12/2022). (...) IV. En opinión de la Oficina, si es necesario anonimizar con carácter previo a su

publicación (o difusión) los datos personales de las personas afectadas por las actuaciones, con más razón es necesario preservar esta identidad cuando las actuaciones han estado finalmente archivadas, independientemente del hecho, como alega a la persona reclamante, que las actuaciones tengan por objeto “a un alto cargo directivo, una responsabilidad que tendría que ser objeto de especial fiscalización tanto a nivel periodístico como por parte de la administración pública.” Si bien es cierto que los altos cargos están sometidos a exigencias normativas más estrictas que el resto de servidores públicos (incompatibilidades, publicación de agendas, etc.) eso no implica que su derecho al honor o su derecho a la protección de datos personales no se tengan que tener en cuenta en el marco de la ponderación de los intereses en juego en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública en el marco de unas actuaciones de investigación de la Oficina; más cuando, finalmente, de estas actuaciones no se habría derivado ningún procedimiento sancionador o la comprobación de un incumplimiento normativo (...)."

8. El 13 de septiembre de 2022 la GAIP hace la siguiente comunicación a la persona reclamante: “En relación con la Reclamación 692/2022 os hacemos llegar el informe que ha emitido la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) el cual recoge que “con el fin de conjugar tanto el derecho de acceso reforzado de la persona solicitando (por su condición de periodista) y la protección de otros intereses y bienes jurídicos previstos a la normativa de transparencia, se determinó dar acceso a un resumen anonimizado del objeto de las actuaciones, que fue entregado a la persona reclamante en fecha 29.07.2022 (posteriormente en que la persona reclamante presentara su reclamación a la GAIP). Esta solución (publicación de resumen anonimizado) fue también propuesta por el APDCAT en su Dictamen en relación con la consulta para un ayuntamiento sobre la publicación, a efectos de transparencia, de un informe razonado de la Oficina Antifraude de Cataluña que lo afecta (CNS 12/2022)”. No consta a la GAIP que nos hayáis informado de este resumen anonimizado, ni que hayáis puesto de manifiesto a la Comisión hasta qué punto considera que este resumen puede dar satisfacción, al menos en parte, a sus pretensiones. Por lo tanto, os pedimos que nos trasladéis copia del resumen anonimizado que os notificó el OAC el pasado 29 de julio, poniendo de manifiesto hasta qué punto este documento satisface, en todo o en parte, las pretensiones de vuestra Reclamación”.
9. El 28 de septiembre de 2022 la GAIP recibe las siguientes alegaciones de la persona reclamante: “En fecha 14 de septiembre recibí comunicación de la GAIP en relación a la reclamación 692/2022, sobre varias informaciones solicitadas en la Oficina Antifraude de Cataluña. En la comunicación me preguntabais sobre el resumen anonimizado que Antifraude me habría hecho llegar en fecha 29/07, con posterioridad a esta reclamación. En efecto, como ya menciono en la reclamación que presenté, Antifraude ha ido facilitando la información de forma

escalonada, y en el momento de presentar la reclamación a la GAIP, en fecha 28 de julio, carecía aunque me hiciera llegar el resumen anonimizado de uno de los expedientes (actuaciones sobre el Hospital Clínic de Barcelona). Hay que tener en cuenta que la resolución inicial de estimación parcial de Antifraude fue realizada el 11 de julio, de manera que el límite de presentación de recurso a la GAIP acababa en periodo vacacional, y por este motivo presenté recurso la última semana de julio aunque no había recibido la totalidad de la información. En todo caso, el resumen anonimizado, que adjunto en este correo, no hace sino reafirmar el fondo de la reclamación, pues como ya digo en la misma, la no identificación del alto cargo responsable de las supuestas irregularidades detectadas por Antifraude (que fueron archivadas porque los hechos habían prescrito) dificulta en su totalidad la tarea periodística y no puede entenderse en ningún caso como un derecho de acceso reforzado. Hay que recordar también que estamos hablando de las actuaciones de un alto cargo directivo, una responsabilidad que tendría que ser objeto de especial fiscalización tanto a nivel periodístico como por parte de la administración pública. Por este motivo, me reafirmo en todo lo que expresé en mi reclamación inicial y solicito que la GAIP analice los hechos y determine si se puede acceder o no a la información que Antifraude ha limitado”.

10. El 4 de octubre de 2022 la GAIP pide a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) el informe previsto por el artículo 42.8 LTAIPBG y comunica en las partes la ampliación correspondiente del plazo para resolver.
11. El 11 de octubre de 2022 la GAIP pide al OAC poder consultar los expedientes objeto de la solicitud, con el compromiso de mantener la confidencialidad.
12. El 19 de octubre de 2022 el OAC pregunta a la GAIP que concrete si quiere tener acceso a los seis expedientes solicitados o a la documentación reclamada, es decir: documentos determinados de cuatro expedientes.
13. El 24 de octubre de 2022 la GAIP indica al OAC que únicamente quiere consultar la información reclamada.
14. El 3 de noviembre de 2022 la GAIP recibe el informe del APDCAT, que concluye: “La normativa de protección de datos no impide el acceso de la persona reclamante a la información relativa a las personas jurídicas que pueda estar afectada entre la documentación que se solicita. Tampoco impide el acceso a la información relativa a los empleados públicos que hubieran intervenido en los diferentes procedimientos investigados, y que no hayan participado en las presuntas conductas irregulares, a menos que concurra alguna circunstancia excepcional. Ahora bien, de acuerdo con los fundamentos que han estado expuestos, con respecto a la información relativa a las personas presuntamente responsables (actuaciones relativas a la Universidad

Autónoma de Barcelona (julio de 2020); el Hospital Clínico de Barcelona (diciembre de 2020) y el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (marzo de 2020) así como a las personas trabajadoras de la sociedad mercantil (actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (enero de 2020)), el acceso se tiene que facilitar a través de un resumen de las actuaciones practicadas, de manera que no sean identificables las personas físicas afectadas. El acceso a la información relativa a las personas denunciantes también se tendría que hacer de manera anonimizada". Las conclusiones se fundamentan en las siguientes consideraciones: "Con carácter previo al análisis de la posibilidad de acceder a las diferentes actuaciones de investigación del OAC, hay que hacer mención a dos categorías de personas coincidentes afectadas por la solicitud de acceso en todos los casos. Hacemos referencia, por una parte, a los empleados públicos cuyos datos aparezcan a la documentación solicitada a raíz del ejercicio de su intervención en la tramitación de los diferentes expedientes y, por otra parte, a la identificación de las personas denunciantes. El acceso a los datos de los empleados públicos, los cuales estén afectadas por la solicitud de acceso con motivo del ejercicio de sus funciones, se tiene que analizar desde el punto de vista de lo que prevé el artículo 24.1 del LTC, es decir, "se tiene que dar acceso a la información pública si se trata de información directamente relacionada con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la Administración que contenga datos personales meramente identificativos a menos que, excepcionalmente, en el caso concreto tenga que prevalecer la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos". A este efecto, hay que tener en cuenta el artículo 70.2 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública (RLTC) el cual prevé el siguiente: (...) Así, en el supuesto de que entre la documentación afectada por la solicitud consten datos identificativos (nombre y apellidos y cargo) de los empleados públicos que han intervenido en ejercicio de sus funciones en el marco de las actuaciones de inspección del OAC, o bien, datos identificativos de los empleados públicos de los entes concernidos que hubieran intervenido en los diferentes procedimientos que se investigan, siempre que sus actuaciones no estén relacionadas directamente con las supuestas conductas irregulares que se investigan, el acceso de la persona reclamante a estos datos se tiene que estimar sobre la base del artículo 24.1 del LTC, a menos que concurra alguna circunstancia excepcional en la persona afectada (por ejemplo, encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad). En cuanto a la identidad de las personas denunciantes delante del OAC, de acuerdo con el artículo 24.2 LTC hace falta hacer una ponderación entre el interés público en la divulgación de esta información y los derechos de estas personas (art. 24.2 del LTC). A este efecto, hay que tener en cuenta el artículo 16.3 de la Ley 14/2008: "3. Cualquier persona puede dirigirse a la Oficina Antifraude para comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas

fraudulentas o conductos ilegales que afecten a los intereses generales o la gestión de los fondos públicos. En este caso, se tiene que acusar recepción del escrito o la comunicación recibidos. La persona informando puede solicitar que se guarde la confidencialidad sobre su identidad, y el personal de la Oficina Antifraude está obligado a mantenerla, excepto en el caso que reciba un requerimiento judicial.” De acuerdo con lo que prevé este precepto, el OAC está obligada a mantener la confidencialidad de la persona denunciante, si así lo manifiesta, salvo los casos en que haya un requerimiento judicial. La persona denunciante que ha pedido la confidencialidad de su identidad se ha creado unas expectativas, vista la previsión de este artículo 16.3 que habrá que respetar. Ahora bien, si el denunciante no ha manifestado su interés al preservar su identidad, podría no llegarse necesariamente a esta misma conclusión en todos los casos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en que el derecho de acceso se hace con hasta periodísticos, no se aporta ninguna información que permita considerar que a los efectos de controlar la actuación de las administraciones públicas sea relevante conocer a quien es la persona que informa o comunica actuaciones de los entes públicos que pueden ser irregulares. El principio de minimización de datos (art. 5.1.c) del RGPD), a partir el cual los datos personales que se faciliten tienen que ser los adecuados, pertinentes y limitados a aquello que sea necesario para la finalidad pretendida, impediría también en este caso el acceso a dicha información. Así, habrá que preservar la privacidad de las personas denunciantes mediante su artanonimización. (...) Con respecto a las actuaciones de investigación relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (enero 2020), según se desprende del expediente enviado, afectan principalmente a una sociedad mercantil, perceptora de subvenciones públicas, a la cual se le atribuían el presunto uso y destinación irregular de fondo públicos y otras cuestiones de naturaleza jurídica en materia laboral. De acuerdo con la información enviada, la sociedad mercantil no fue sancionada a consecuencia de las actuaciones de investigación. De entrada, cabe decir que sobre la base de lo que prevén los artículos 2.1 y 4.1 del RGPD, en relación con lo que establece el considerando 14, no tiene que haber ningún inconveniente desde la perspectiva de la normativa de protección de datos al facilitar a la persona reclamante la información referida a la persona jurídica afectada por la solicitud, dado que la normativa de protección de datos personales no resulta de aplicación en este caso. No obstante, hace falta tener en cuenta que el OAC expone que entre la documentación afectada por la solicitud de acceso también hay información relativa a las personas denunciantes y de personas trabajadoras. En relación con las personas trabajadoras, el OAC no ha hecho referencia a si intervienen en las actuaciones de investigación en calidad de testigo o bien como colaboradoras en la comisión presunta de infracciones penales o administrativas. A priori, tomando en consideración que el objeto de la investigación a la sociedad mercantil fue el presunto uso y

destinación irregular de fondos públicos, pero también otras cuestiones de naturaleza jurídica en materia laboral -las cuales no se especifican en el expediente enviado-, no se puede descartar la aplicabilidad del límite del artículo 23 del LTC. Dado que entre la documentación afectada consta información relativa al procedimiento penal iniciado por la sociedad mercantil por injurias y calumnias contra las personas trabajadoras que denunciaron delante del OAC y, por otra parte, porque visto el hecho de que no se especifica qué cuestión en materia laboral se investigó, no es posible tampoco descartar que entre la información pueda haber referencia a la salud de los trabajadores (en caso de que afecte a la prevención de riesgos laborales), o bien datos de naturaleza sindical, por ejemplo. En cualquier caso, en la medida en que consten datos especialmente protegidos en las cuales hace referencia el artículo 23 del LTC (incluidos datos sobre salud, afiliación sindical, información relacionada con la comisión de infracciones administrativas o penales etc.), el acceso a esta información se tiene que denegar a menos que se disponga del consentimiento de las personas afectadas o, si procede, en aplicación de lo que prevé el artículo 15 del LT, la persona afectada haya manifestado públicamente los datos con anterioridad a la solicitud de acceso, o bien el acceso esté amparado en una ley. En caso de que entre los datos personales afectados no consten categorías especialmente protegidas en las cuales acabamos de hacer referencia, el análisis de la posibilidad de acceso se tiene que hacer de acuerdo con el artículo 24.2 del LTC, es decir, a través de la ponderación entre el interés público de la información solicitada y el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. (...) Pero, en el caso que nos ocupa, no parece que sea necesario para la finalidad pretendida por la persona reclamante acceder a la identidad de las personas trabajadoras que puedan constar en las actuaciones de investigación. Con más motivo, porque en su escrito que acompaña la reclamación presentada delante de la GAIP, la persona reclamante no reprocha al OAC el artanonimizaciónn de las personas trabajadoras, sino que únicamente parece tener interés en la denominación de la sociedad mercantil. En cualquier caso, en la medida en que no se declaró ninguna “responsabilidad infractora” de la sociedad mercantil como consecuencia de las actuaciones de investigación, con más motivo no parece relevante conocer la identidad de las personas trabajadoras. En cambio, facilitar la identidad de las personas trabajadoras sí que puede afectar negativamente a su esfera personal y, especialmente, la profesional. Por ejemplo, en caso de que su intervención en las actuaciones de investigación haya sido en calidad de testigos, hay que recordar que tal como ha sostenido esta Autoridad en otros informes (IAI 35/2019, 14/2020, IAI 32/2022), el acceso por parte de la persona reclamante a su identidad podría tener para estas personas unos efectos perjudiciales en el seno de las relaciones laborales, dado que la revelación de lo que pueda decir o no en el seno de la investigación podría acabar afectando negativamente las relaciones laborales de estas personas. Por estos

motivos, no parece que sea necesario el acceso a esta información a los efectos de poder fiscalizar y controlar la actuación del ente público por parte de la persona reclamante. A este efecto, también hay que hacer referencia al principio de minimización de los datos previsto en el artículo 5.1. c) del RGPD, a partir el cual hay que impedir el acceso a esta información. En definitiva, de acuerdo con la ponderación entre los diferentes derechos e intereses en juego, hay que preservar en este caso la identidad de las personas trabajadoras mediante su anonimización. La persona reclamante también solicita acceder a las actuaciones de investigación relativas al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. De acuerdo con la información que consta en el expediente enviado, el OAC constató en el transcurso de las actuaciones de investigación la comisión de conductos o hechos presumiblemente delictivos relacionados con la contratación de servicios y, en aplicación de lo que dispone el artículo 21.2 de la Ley 14/2008, lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal. En el momento de emisión del informe jurídico enviado a la GAIP, según expone el OAC, se desconoce si las actuaciones han sido archivadas. La persona reclamante, por su parte, hace referencia en su reclamación al hecho que si bien el OAC no tiene constancia que las actuaciones hayan sido archivadas, eso no significa que la investigación siga en curso. A los efectos de este informe, vista la información de que se dispone, parece claro que el OAC en el curso de las actuaciones de investigación observó la comisión de conductas o hechos presumiblemente delictivos, y por este motivo lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal. Teniendo en cuenta eso, parece que además de los datos de la persona denunciante, en los cuales hemos hecho referencia al fundamento jurídico IV de este informe, la solicitud de acceso a la información también puede afectar a empleados públicos que hayan participado de alguna manera en los hechos presuntamente delictivos de los procedimientos administrativos que han sido investigados. Y no se puede descartar que, a pesar de no tener constancia, todavía sea posible la declaración de la comisión de conductas o hechos delictivos en sede judicial. Hay que tener en cuenta que las actuaciones de investigación llevadas a cabo por el OAC, respecto de posibles actuaciones irregulares de los entes públicos investigados, son provisionales. Sus conclusiones se limitan, en todo caso, a apreciar o no indicios de conductas irregulares que podrían dar lugar o no a la exigencia de responsabilidades en vía penal o administrativa, con el fin de trasladarlas a los órganos judiciales o administrativos competentes para iniciar los respectivos procedimientos, como es el caso de que nos ocupa. Está en el seno de estos procedimientos donde se tiene que determinar la existencia de irregularidades y la depuración de las responsabilidades que correspondan. A tal efecto, el artículo 19.3 de la Ley 14/2008 señala que “3. Los antecedentes recogidos por la Oficina Antifraude dentro del ámbito de actuación que le es propio y en el ejercicio de las funciones que le corresponden tienen que ser entregados a la autoridad competente para iniciar, si procede, los

procedimientos administrativos de carácter sancionador o las actuaciones penales correspondientes.” Así, en la medida en que exista la posibilidad que las personas afectadas puedan resultar responsable de los hechos investigados, necesariamente tiene que ser aplicable el límite en el cual hace referencia el artículo 23 del LTC. Es decir, en caso de que conste entre la documentación solicitada la identidad de las personas que han sido investigadas por la presunta participación en las conductas o hechos delictivos (o cualquier dato en las cuales hace referencia el artículo 23 del LTC), habrá que limitar el acceso. De acuerdo con lo que prevé el artículo 25.1 del LTC, “1. Si es aplicable alguno de los límites de acceso a la información pública establecidos por los artículos anteriores, la denegación de acceso sólo afecta a la parte correspondiente de la documentación, y se tiene que autorizar el acceso restringido al resto de los datos”. Ahora bien, vista la naturaleza de los hechos y el contexto en que se solicita el acceso, en el caso que nos ocupa se considera que la anonimización en la cual hace referencia el artículo 70.6.a) del LRLTC puede no ser efectiva, ya que la identidad de las personas que puedan resultar responsables de los hechos investigados puede ser conocida a partir de la información previa que puede disponer la persona reclamante -periodista- sin esfuerzos desproporcionados. El interés público de los hechos investigados y la tarea periodística de fiscalización y control de la administración y los recursos públicos a los cuales hace referencia la persona reclamante justificaría facilitar como mínimo cierta información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el OAC. No obstante, vista la aplicación del límite previsto en el artículo 23 del LTC, esta información se podría facilitar aplicando analógicamente la solución prevista al artículo 68.4 del RLTC, es decir “[...] En caso de que el contenido del informe pueda revelar información afectada por el límite, la necesidad de publicación del informe se entiende satisfecha con la publicación de un extracto o resumen del contenido de manera tal que no permita revelar la información afectada por el límite”. Además, este mecanismo de acceso parece coherente con lo que prevé el artículo 23.1 de la Ley 14/2008 respecto de la memoria anual del OAC: “1. La memoria anual de la Oficina Antifraude de Cataluña tiene que contener información detallada con relación a las actividades de la Oficina. No se tienen que incluir los datos personales que permitan la identificación de las personas afectadas hasta que no recaiga una sanción penal o administrativa sujeta. En todo caso, tienen que constar el número y el tipo de actuaciones emprendidas, con la indicación expresa de los expedientes iniciados, los resultados de las investigaciones practicadas y la especificación de las recomendaciones y los requerimientos cursados a las administraciones públicas, y también sus respuestas”. Así, por este motivos, se considera que se tiene que facilitar a la persona reclamante un resumen de las actuaciones realizadas velando para que este resumen no contenga los datos afectados por el límite del artículo 23 del LTC ni cualquier otra información la cual, por sí sola o en conexión con otra

información a que se pueda acceder, la persona reclamante pueda acabar identificando a las personas afectadas. Cuando a las actuaciones de investigación relativas a la Universidad Autónoma de Barcelona (de ahora en adelante, la UAB), sobre la presunta infracción disciplinaria relacionada con el incumplimiento del régimen de incompatibilidad por parte de una persona catedrática, el OAC expone que en el momento en qué comunicó el informe razonado en la UAB, la universidad informó de que una vez inició la investigación con la persona implicada, esta solicitó la excedencia voluntaria por interés particular y, en consecuencia, al no encontrarse en situación de servicio activo y no sujeto a los deberes y responsabilidades derivadas de su condición de funcionaria, no se pudo abrir el procedimiento disciplinario. De acuerdo con la información que consta en el expediente, la presunta infracción disciplinaria habría prescrito en fecha 3 de julio de 2022. Tomando en consideración las circunstancias que concurren, con independencia que la infracción presuntamente cometida por la persona catedrática haya prescrito en fecha 3 de julio de 2022, o del hecho de que en el momento en que la persona reclamante solicitó el acceso todavía fuera posible abrir el procedimiento disciplinario -y que no se abrió a causa de la excedencia voluntaria por interés particular de la persona presuntamente responsable-, el hecho es que la información sigue siendo información relativa a la comisión de una infracción administrativa relacionada con el incumplimiento del régimen de incompatibilidades. A pesar de no haberse depurado las eventuales responsabilidades atendida la prescripción de la infracción, conocer esta información puede tener efectos perjudiciales en su prestigio o su imagen social y profesional por unos hechos cuya responsabilidad se le atribuirían, especialmente si tenemos en cuenta que no se trata de una responsabilidad efectivamente declarada por la Universidad. Por este motivo, se considera que resulta de aplicación el límite del artículo 23 del LTC y, en consecuencia, hay que limitar el acceso a esta información de la persona afectada. A tal efecto, se reproducen las mismas consideraciones que se han expuesto en el fundamento jurídico anterior, es decir, se tiene que facilitar el acceso a un resumen de las actuaciones de manera que no permita la identificación de la afectada. En último lugar, la persona reclamante también solicita acceder a las actuaciones de investigación relativas al Hospital Clínico. El OAC expone que el objeto de las actuaciones de investigación era la presunta participación de un responsable del centro hospitalario en la firma de un convenio marco de colaboración y alianza estratégica con una sociedad mercantil y, en particular, el eventual trato de favor que dicho cargo podía haber dado a la sociedad, a la cual se incorporó justo después de cesar de los cargos del hospital. Las actuaciones de investigación finalizaron con la resolución de archivo dado que la posible infracción denunciada ya había prescrito en el momento en que el OAC tuvo conocimiento de los hechos. Respecto del acceso a esta información, hay que llegar a la misma conclusión a la cual hemos llegado en el fundamento

jurídico anterior, es decir, en la medida en que la presunta infracción cometida por el responsable del centro hospitalario había prescrito en el momento en que el OAC tuvo conocimiento de los hechos denunciados, la información relativa a la comisión de estos hechos se ve afectada por el límite en qué hace referencia el artículo 23 del LTC, al ser información relativa a la comisión de infracciones administrativas o, si procede, penales. En consecuencia, hay que limitar el acceso a los datos de la persona presuntamente infractora en aplicación del límite del artículo 23 del LTC, en los mismos términos que se ha expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores”.

15. El 3 de noviembre de 2021 la GAIP recibe la documentación requerida al OAC, con el compromiso de mantener la confidencialidad. Esquemáticamente, el contenido de esta documentación es el siguiente:

- 15.1 Actuaciones relativas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (actuación de investigación número 050-25042014-149), llevadas a término raíz de una denuncia, y que tienen por objeto las actuaciones del Servicio de Empleo de Cataluña (SOY) relativas al otorgamiento y control de una subvención en una empresa para desarrollar un proyecto de garantía juvenil (“singular talento”). La documentación aportada es muy voluminosa (591 páginas) y comprende: - Informe razonado del Director del OAC a la Directora General del SOC, de 17 de enero de 2020 y carta de envío de este informe a la Interventora General de la Generalitat, donde comunica la finalización de las actuaciones de investigación, indicando que estarían relacionadas con un posible caso de uso irregular de fondos públicos por parte de una empresa perceptora de subvenciones del SOC. – Respuesta de la Directora del SOC (3 de marzo de 2020) al Director del OAC, en relación con las medidas requeridas por el informe razonado anterior, y que acaba pidiendo, para poder pronunciarse, documentación diversa referida por el informe razonado del OAC y de la cual el SOC no tendría constancia. – Documentación diversa sobre la solicitud, otorgamiento y control de la subvención objeto del expediente del OAC (original de la solicitud; guía de solicitudes de los proyectos concernidos; propuesta de otorgamiento de las subvenciones a los proyectos concernidos; resolución de la convocatoria de subvenciones; plan de control de los proyectos subvencionados; informe de resultados de la fase de ejecución; informe técnico de la fase de ejecución, que contiene los listados de los jóvenes beneficiarios; copias de actos de verificación; correos electrónicos entre personal de la empresa investigada y con personal del SOC, en relación con actuaciones inspectoras; explicación divulgativa del proyecto de garantía juvenil “singular talento”; varios datos sobre cuentas de la empresa beneficiaria investigada, la mayor parte de los cuales son sobre las percepciones por nómina de su personal; actividades del proyecto subvencionado; cartas de compromiso con jóvenes beneficiarios;

los programas de tres cursos de posgrado; puntos de actuación personal vinculados a proyectos singulares, con referencias a datos personales de jóvenes beneficiarios; contrato de asesoramiento, acompañamiento e inserción laboral entre la empresa afectada y una economista; contrato de seguro de accidentes cuyo tomador es la empresa afectada; exposición del proyecto "singular talento"; relaciones de asistentes en talleres; currículums y titulación de varias personas).

- 15.2 Actuaciones relativas al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (actuaciones de investigación número 121-21012015/97), llevadas a cabo raíz de una denuncia sobre una posible prórroga artificiosa de la aplicación de un decreto para situaciones de emergencia, con la finalidad de adjudicar contratos sin las garantías de concurrencia y publicidad requeridas con carácter general. La investigación del OAC concluye que habría existido trato a favor de un determinado contratista (con implicación de dos personas determinadas) y el Director del OAC resuelve comunicar los hechos al Ministerio Fiscal. El expediente incluye la documentación siguiente: - la resolución del Director del ACA de 4 de marzo de 2020, con los antecedentes de la fundamentan (evaluación previa de verosimilitud, actuaciones de investigación y consideraciones jurídicas de la investigación). – documentos de envío de los hechos en la Fiscalía. – diligencias de investigación y archivo del caso por parte del Ministerio Fiscal.
- 15.3 Actuaciones relativas a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) (actuaciones número 037-13032019/020), llevadas a cabo raíz de una denuncia sobre una eventual infracción del régimen de incompatibilidades por parte de un catedrático. El expediente incluye la documentación siguiente: - la resolución del Director del OAC de 20 de julio de 2020, que fundamenta una eventual infracción al régimen de incompatibilidades por parte del catedrático investigado y pone los hechos a conocimiento de la UAB. – comunicaciones al denunciante y a la UAB, en este último caso fundamentando la conclusión de que el catedrático investigado habría cometido una falta disciplinaria muy grave, de manera que habría que iniciar un procedimiento disciplinario contra él. – correspondencia entre el OAC y la UAB sobre los motivos para los cuales la Universidad no ha abierto un expediente disciplinario contra el catedrático afectado, que derivan del hecho de que el catedrático en cuestión se encuentra en situación de excedencia voluntaria y mientras no reingrese y esté en activo no se le podría abrir ningún expediente.
- 15.4 Actuaciones relativas al Hospital Clínico de Barcelona (ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 100-12112014/128), llevadas a cabo raíz de una denuncia sobre eventual conflicto de intereses de varios responsables del Hospital, con referencia singular a una persona determinada. El expediente incluye la documentación siguiente: - la

resolución del Director del OAC de 3 de febrero de 2021, que concluye archivando la investigación, sin perjuicio de la comunicación del caso a la Dirección de Prevención del OAC, a los efectos de poder tenerla en cuenta de cara prevenir conflictos de intereses en el sector público. – un resumen de la resolución indicada.

16. El 11 de noviembre de 2022 la GAIP pide al OAC los datos de contacto de las terceras personas afectadas por la Reclamación y notifica en las partes la ampliación del plazo para resolver que comporta este hecho.
17. El 17 de noviembre de 2022 la GAIP recibe los datos de contacto de las terceras personas afectadas por la Reclamación.
18. Entre el 18 y el 25 de noviembre de 2022 la GAIP notifica la Reclamación a las terceras personas afectadas indicadas por el OAC y las da 10 días para hacer las alegaciones que consideren pertinentes en defensa de sus derechos e intereses. De las ocho en las cuales se ha dado audiencia, sólo presentan alegaciones las dos indicadas a los antecedentes siguientes; en todo caso, no presentan alegaciones las empresas privadas ni las personas físicas afectadas.
19. El 5 de diciembre de 2022 contesta la Agencia Catalana del Agua (ACA), indicando que desconoce los detalles de las investigaciones del ACA en relación con la empresa Aigües Ter-Llobregat, de manera que no puede hacer ninguna aportación al respecto.
20. El 7 de diciembre de 2022 la GAIP recibe alegaciones del SOC, que concluyen: Una vez sopesado, se llega a la conclusión que, en cuanto al bien jurídico que prevalece en este caso, se trata de la confidencialidad de los datos de la empresa que no ha resultado sancionada. Como ya hemos expuesto, el acceso a la denominación social de la empresa preceptora de subvenciones podría causar un perjuicio en los intereses económicos y comerciales y en otros aspectos de la empresa beneficiaria de las subvenciones. Se tiene que ser consciente, que el hecho que aparezca en un medio de comunicación que una entidad se ha visto involucrada en unas actuaciones de investigación por parte del OAC, y que se le hayan atribuido, con carácter presuntivo, determinadas irregularidades, aunque la entidad no acabe resultando sancionada, podría perjudicar efectivamente la imagen de la mercantil investigada. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente la titularidad del derecho al honor por parte de las personas jurídicas de derecho privado, ya desde la Sentencia 139/1995, de 26 de septiembre. “La primera cuestión que debe ser objeto de precisión es que las personas jurídicas también titulares del derecho al honor, en la vertiente de buen número comercial de la empresa o de prestigio de la misma, que suponen una proyección pública del buen número y consideración ajenas, como trascendencia en el mercado. Caso personas jurídicas pueden ser titulares, así, de un reconocimiento que los demás hacen de su dignidad, seriedad, probidad, solvencia, etc., por

lo que también son susceptibles de sufrir un ataque o infracción de su honor o prestigio.” Por otra parte, hace falta tener presente que la mercantil objeto de investigación, de acuerdo con el informe del OAC de fecha 11 de agosto de 2022, inició un procedimiento penal por injurias y calumnias a las personas trabajadoras que lo habían denunciado delante del OAC. En último lugar, analizando también los datos objeto de reclamación desde la óptica de la normativa de protección de datos personales, se tiene que manifestar que esta normativa es aplicable a la persona física identificada o identificable y no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y, en particular, a empresas constituidas como personas jurídicas, por lo cual se concluye que el bien protegido por esta normativa son los datos de personas físicas y no la entidad mercantil objeto de la reclamación. Por todo el expuesto, desde el SOC nos posicionamos hacia la necesidad de mantener el criterio del OAC de preservar los datos tanto de la mercantil investigada, así como de los datos personales de los órganos gestores de la subvención del SOC, que no han sido tampoco solicitadas por el periodista reclamante”.

Fundamentos jurídicos

1. Competencia de la GAIP y contenido y alcance generales del derecho de acceso a la información pública

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que “Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, si procede, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula este título”. El artículo 29 RGAIP desarrolla este precepto y concreta que también pueden ser objeto de reclamación delante de la GAIP las comunicaciones que sustituyan las resoluciones y el incumplimiento material del derecho de acceso, cuando este ha sido reconocido expresa o presuntamente. De acuerdo con estos preceptos, la GAIP es competente para tramitar y resolver esta Reclamación.

El artículo 2.c LTAIPBG define el derecho de acceso a la información pública como “el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información pública, en los términos y las condiciones regulados por esta ley”. Por su parte, el apartado b del mismo precepto define la información pública como “la información elaborada por la Administración y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con lo que establece esta ley”.

Según el artículo 18.1 LTAIPBG, “Las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, a qué hace referencia el artículo 2.b, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida”. Y el artículo 20.1 de la misma ley añade que “El derecho de acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo que establece esta ley. El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes”.

Asimismo, los apartados 2 y 3 del artículo 20 LTAIPBG establecen los siguientes requisitos y criterios para la aplicación de los límites legales al derecho de acceso a la información pública: “2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública tienen que ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, se tienen que interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía. 3. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y tiene que indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hace falta explicitar el límite que se aplica y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación”.

Además, los límites legales al derecho de acceso a la información pública no son de aplicación automática y absoluta (el encabezamiento del artículo 21 LTAIPBG se refiere expresamente en que los límites enumerados por este precepto “pueden” llevar a la denegación del acceso solicitado), de manera que el artículo 22 de la misma Ley requiere que sean aplicados de acuerdo con criterios de proporcionalidad y temporalidad: “Los límites aplicados al derecho de acceso a la información pública tienen que ser proporcionales en el objeto y la finalidad de protección. La aplicación de estos límites tiene que atender las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la información. 2. Los límites del derecho de acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican la aplicación”.

2. Sobre el derecho de acceso a la información reclamada

La información reclamada (antecedentes 2 y 4) es la siguiente: informes razonados emitidos por el OAC a las administraciones que han sido objeto de las actuaciones de investigación, así como cualquier respuesta, informe o actuación que, a raíz de las comunicaciones, hubiera sido realizado por las administraciones objeto de cada una de las investigaciones y comunicada en l'OAC.

Asimismo, acceder a cualquier resolución de archivo que haya derivado de las actuaciones, en caso de que se haya producido. Las actuaciones para las cuales se solicita esta información son las siguientes: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero de 2020). Ente de



Abastecimiento de Agua Ter Llobregat (Marzo de 2020) Universidad Autónoma de Barcelona (Julio de 2020) Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre de 2020). Los documentos solicitados (informes razonados del OAC, informes y otras comunicaciones en el OAC de las administraciones afectadas y eventuales resoluciones de archivo) son, sin duda, información pública. En consecuencia, cualquier persona tiene derecho a acceder, a menos que concurran causas legales que determinen la denegación (artículos 18.1 y 20.1 LTAIPBG). Se determina seguidamente la información concreta solicitada en relación con cada uno de los cuatro expedientes afectados, se valoran los límites invocados en relación con cada uno de ellos y, en consecuencia, el alcance correspondiente del derecho de la persona reclamante a la información solicitada.

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero de 2020). La documentación solicitada relativa a este expediente sería la siguiente: En primer lugar, el informe razonado del OAC, que tiene 34 páginas y es firmado el 21 de enero de 2020, considera que se puede haber justificado insuficientemente la subvención obtenida por una empresa, insta en el SOC a adoptar medidas para aclarar algunos aspectos del otorgamiento y justificación de la subvención (o justificar porque no las adopta) y a valorar la suficiencia del sistema de justificación de las subvenciones y comunica la resolución a la Intervención General de la Generalitat de Catalunya. En segundo lugar, la respuesta del SOC al informe razonado del OAC es un documento de 10 páginas, fechado el 3 de marzo de 2020, que ofrece varias explicaciones sobre la gestión de la subvención, incluidos las actuaciones llevadas a cabo por parte del SOC para revocarla parcialmente y para requerir el reintegro de una cantidad percibida indebidamente; no se acredita responsabilidad infractora por parte de ninguna persona o empresa implicada. A esta respuesta se adjuntan más de 500 páginas de documentación anexa para fundamentar sus aseveraciones. Al informe razonado y a la respuesta del SOC constan los datos de identificación de varias personas físicas (mayoritariamente vinculadas a la empresa receptora de las subvenciones) y las de identificación de la empresa en cuestión; a la documentación anexa a la respuesta del SOC constan, entre otros documentos, listas con la identidad de las personas que han sido beneficiarias de las actividades formativas subvencionadas.

El OAC considera que la divulgación de la información solicitada podría causar perjuicios en los intereses económicos y comerciales y en otros aspectos de la reputación de la empresa beneficiaria de la subvención y en el derecho de protección de los datos personales de las personas físicas citadas a la documentación solicitada y, en consecuencia, resuelve facilitar a la persona reclamante un resumen anonimizado del informe razonado del OAC, sin los datos identificativos de la persona denunciante, de la empresa y de las personas trabajadoras que menciona el informe, y una copia de la respuesta del SOC sin datos identificativos de la empresa y de las personas físicas que constan, así como también del oficio de envío de la resolución a la Intervención General. Considera que no cabe facilitar la documentación anexa a la respuesta del SOC, en parte a causa de los datos

personales innecesarios para la finalidad del acceso que constan, en parte porque ya es explicada por la misma respuesta y en parte porque contienen datos de publicidad activa. El informe del APDCAT, en aplicación de la legislación de protección de datos personales, propone también una medida similar.

Ciertamente, la divulgación de la identidad de la empresa perceptora de las subvenciones, a la vista de las incidencias que lo afectan relatadas por el informe razonado y por la respuesta del SOC, puede causar un perjuicio a su reputación y, de rebote, incluso lo podría causar a sus intereses económicos y comerciales. Según el artículo 21.1 LTAIPBG, “el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para: (...) f) La intimidad y los otros derechos privados legítimos”. Y el artículo 69.6 del Decreto 8/2021, de transparencia y acceso a la información pública, establece que “a los efectos de lo que prevé la letra f) del artículo 21.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, se entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos privados legítimos cuando, entre otros casos, comporte un daño para los intereses económicos o comerciales legítimos, de manera tal que afecte a la libertad de empresa o la competencia leal entre las empresas con motivo del valor estratégico especial de la información de forma prevalente en el acceso a la información pública”. Sin embargo, no es previsible que, si bien la divulgación de la información indicada en los párrafos anteriores causaría un perjuicio a la reputación y a los intereses económicos y comerciales de la empresa afectada, este perjuicio sea realmente significativo; en este sentido, se tiene que tener en cuenta que la documentación solicitada exonera a la empresa de responsabilidad infractora y que la actividad de la empresa es de formación profesional e inserción laboral, ámbitos en los cuales difícilmente la puede perjudicar en sus intereses el hecho de haber sido afectada, en los términos indicados por los antecedentes, por la investigación del OAC que acaba exonerándola de responsabilidad. Incluso el mismo derecho al honor (prestigio reputacional) de la empresa jugaría a favor de la divulgación de la información a que lo exonera de responsabilidad.

A las anteriores consideraciones hace falta añadir que también se tiene que tener en cuenta que la percepción de recursos públicos es un dato relevante a los efectos de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública, hasta el punto que el régimen de publicidad activa de las subvenciones incluye en todo caso la identidad del perceptor, así como el control financiero de la adecuación del uso de la subvención y la justificación y restitución de cuentas de los beneficiarios (15.1.d y e), de manera que hay que entender que la revocación parcial de la subvención a un beneficiario identificado tiene que tener la misma publicidad que su concesión con expresa previsión de identificación del beneficiario (15.1.c), lo cual comporta que difícilmente podría la empresa mantener una expectativa de confidencialidad respecto del hecho de que se haya examinado la



justificación de los fondos e incluso que se le haya reducido en parte la subvención de resultados de aquella comprobación.

En atención a las anteriores consideraciones, no se considera justificada la protección de la identidad de la empresa en cuestión.

En cambio, no parece justificada para la finalidad del acceso a la información solicitado la divulgación de la identidad de las diversas personas físicas citadas al informe razonado del OAC y a la respuesta del SOC. Al margen del denunciante, cuya identidad es necesario preservar, el resto de personas físicas mencionadas son mayoritariamente personas que prestan sus servicios a la empresa afectada. Divulgar su identidad en el marco de una actuación del OAC afectaría sin duda a su reputación y las causaría, por lo tanto, un perjuicio significativo, que no parece que se pueda justificar en la eventual relevancia que pueda tener este dato para la finalidad del acceso, que parece francamente escasa, porque aquello que se quiere escrutar, más que la eventual implicación de personas físicas determinadas (que no tienen la condición de personal al servicio de la Administración), es la del Servicio público y la de la empresa beneficiaria. Por lo tanto, la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver en el sentido de proteger la identidad de las personas físicas afectadas.

Finalmente, los anexos a la respuesta del SOC no parece que puedan tener la condición de información solicitada. Concretamente, la solicitud pide: "cualquier respuesta, informe o actuación que, a raíz de las comunicaciones, hubiera sido realizada por las administraciones objeto de cada una de las investigaciones y comunicada a l'OAC". Requiere, por lo tanto, documentos hechos a raíz de las comunicaciones del OAC (del informe razonado) y comunicados en la Oficina; si bien los anexos son comunicados por el SOC al OAC, incumplen el otro requisito adicional de la solicitud, porque recogen documentación anterior a las comunicaciones y requerimientos del OAC en el SOC. Por lo tanto, esta documentación se tiene que considerar excluida de la solicitud y, por lo tanto, de la Reclamación, sin que sea necesario valorar el derecho a acceder.

Ente de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat (Marzo de 2020). La documentación de este expediente, que tiene por objeto eventuales irregularidades en la adjudicación de contratos, que se tiene que considerar incluido en la solicitud es la siguiente: la resolución del OAC de comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y de finalización y archivo de las actuaciones del OAC, los escritos del OAC de envío del caso en la Fiscalía Superior de Cataluña y de requerimiento de información sobre su evolución y el decreto de archivo del caso por parte de la Fiscalía, porque no considera suficientemente probada la comisión de ilícitos penales.

La Resolución del OAC de 11 de julio de 2022 (antecedente 3) considera que es procedente denegar el acceso a la información solicitada porque todavía no tiene conocimiento del archivo del asunto por

parte de la Fiscalía y, en estas circunstancias, su divulgación puede comportar un perjuicio para la investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias (artículo 21.1.c LTAIPBG), podría interferir en eventuales investigaciones en curso por parte de la Fiscalía (artículo 18 de la LOAC) e infringir el límite del artículo 23 LTAIPBG (datos personales especialmente protegidos, incluidas las relativas a la comisión de infracciones). El informe aportado por el OAC a este procedimiento (antecedente 7) reitera los límites y las circunstancias indicadas y añade que la persona denunciante habría informado de la presentación de la denuncia a varias instancias (OLAF y relación con un proceso penal y con unas diligencias previas).

Según el artículo 23 LTAIPBG, “las solicitudes de acceso a la información pública tienen que ser denegadas si la información que se quiere obtener contiene datos personales especialmente protegidos, como las relativas a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, y también las relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas que no comporten la amonestación pública al infractor, a menos que el afectado consienta expresamente por medio de un escrito que tiene que acompañar la solicitud”. Este precepto, que impide radicalmente la divulgación de la información pública concernida, es aplicable únicamente cuando las infracciones son atribuidas a personas físicas; en cambio, si lo son a personas jurídicas, este precepto no les es aplicable.

Según el artículo 21.1 LTAIPBG, “el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para: (...) b) La investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias”. Es altamente discutible la aplicación de este precepto al caso, porque se trata de un límite que tiene por objeto proteger los procedimientos de investigación o sanción de infracciones metro permanecen abiertos, de manera que no tiene sentido su aplicación cuando los procedimientos de investigación o sanción ya han finalizar. En este caso, la investigación del OAC es finalizada y archivada y la actuación de la Fiscalía, que podría llevar a sanciones penales, también.

Por su parte, el artículo 19 de la LOAC establece que “1. Los datos obtenidos por la Oficina Antifraude de Cataluña como consecuencia de las potestades de investigación e inspección que esta ley le atribuye, especialmente las de carácter personal, tienen la protección de confidencialidad establecida por la legislación vigente. 2. La Oficina Antifraude no puede divulgar los datos a que hace referencia el apartado 1 ni ponerlas en conocimiento de otras personas o instituciones que no sean las que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, pueden conocerlas en razón de sus funciones, y tampoco puede utilizar estos datos con finalidades diferentes de las de la lucha contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal conexas. 3. Los antecedentes recogidos por la Oficina Antifraude dentro del ámbito de actuación que le es propio y en el ejercicio de las funciones que le corresponden



tienen que ser entregados a la autoridad competente para iniciar, si procede, los procedimientos administrativos de carácter sancionador o las actuaciones penales correspondientes”. El primer apartado de este precepto no establece un régimen de confidencialidad de los datos obtenidos por el OAC en ejercicio de sus potestades de investigación e inspección, porque se remite a la protección establecida por la legislación vigente, que no establece cabeza por el motivo de ser datos obtenidos por el OAC. El apartado dos impide el OAC de divulgar los datos obtenidos en ejercicio de sus funciones de investigación y sanción, pero esta previsión no puede impedir que esta divulgación sea determinada por la GAIP, en aplicación del régimen de acceso a la información pública, especialmente teniendo en cuenta que la efectividad de este derecho contribuye significativamente a la lucha contra la corrupción. Finalmente, y con respecto al tercer apartado, en este caso el OAC lo ha aplicado plenamente, al comunicar en la Fiscalía el resultado de las investigaciones. Por lo tanto, no hay ninguna previsión en el artículo 19 de la LOAC que impida la divulgación de la información solicitada.

Por último, el informe aportado por el OAC a este procedimiento hace referencia a eventuales procesos judiciales o de lucha contra la corrupción que tienen una cierta conexión con el presente, y que se podrían ver afectados por la divulgación de la información solicitada. Para empezar, la existencia efectiva de estos otros procesos no ha sido acreditada, sino sólo apuntada por el denunciante, como muestra de las diversas iniciativas que ha emprendido. Además, no se ha indicado cuál puede ser concretamente la incidencia del caso de que nos ocupa en los procedimientos que se podrían ver afectados por la divulgación de la información solicitada. En estas circunstancias, la invocación indeterminada y genérica a estos otros procedimientos no tiene la consistencia necesaria para ser opuesta al derecho de acceso a la información pública.

En definitiva, el único límite aplicable a la divulgación de la información solicitada en relación con el ATLL es el del artículo 23 LTAIPBG, en relación con los datos que correspondan a personas físicas. En consecuencia, en aplicación del artículo 23 LTAIPBG, es procedente suprimir de la información a divulgar el apartado 4 de la resolución del OAC (página 609 y primer tercio de la 610), porque está dedicado íntegramente a valorar las eventuales responsabilidades de personas físicas y, con respecto al resto de información solicitada, habría que suprimir los datos identificativos (la identidad y los datos que permitan determinarla sin esfuerzo) de las personas físicas que consten en los documentos a entregar a la persona reclamante.

Universidad Autónoma de Barcelona (Julio de 2020). El objeto del expediente es una investigación sobre la infracción del régimen de incompatibilidades por parte de un profesor, que es calificada de infracción disciplinaria por parte de la resolución del OAC. La documentación del expediente afectada por la solicitud es la siguiente: la Resolución del OAC de comunicación de infracciones disciplinarias,



acompañada del escrito de comunicación en la UAB y del oficio del Director del OAC, la respuesta de la UAB, un nuevo oficio del Director del OAC y una nueva respuesta de la UAB. La Resolución del OAC razona que el profesor afectado habría compaginado su tarea docente con la de abogado en ejercicio, con infracción de la normativa de incompatibilidades y de los Estatutos de la Universidad y a resultados de eso la Oficina comunica en la UAB la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario; más adelante le pide información de las actuaciones hechas por la Universidad. La Universidad contestación indicando que el profesor afectado se encuentra en situación de excedencia voluntaria, en la cual no es posible abrirle un expediente disciplinario y que, si reingresa al servicio activo antes de que prescriba su responsabilidad (la prescripción cabe a partir del 3 de julio de 2022), la Universidad le abriría el expediente requerido por el OAC. La información contenida en estos documentos que es afectada por límites legales al derecho de acceso a la información pública es la identidad del profesor afectado (y los datos que permiten establecerla sin un esfuerzo desproporcionado), asociada a la comisión de una infracción disciplinaria.

La Resolución del OAC de 11 de julio de 2022 (antecedente 3) considera que no se puede divulgar esta información porque contiene datos especialmente protegidos por el artículo 23 LTAIPBG y la persona reclamante no aporta el consentimiento de la persona afectada. El informe aportado por el OAC a este procedimiento añade que en el momento de aprobar su resolución todavía se podría haber abierto por la UAB un procedimiento disciplinario al profesor afectado, caso en el cual su nombre y apellidos tendrían la consideración de información especialmente protegida por el artículo 23 LTAIPBG. El informe del APDCAT aportado a este procedimiento concluye en términos similares.

Más arriba se ha reproducido el artículo 23 LTAIPBG, según el cual no se pueden divulgar datos personales “relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no comporten la amonestación pública al infractor, a menos que el afectado consienta expresamente por medio de un escrito que tiene que acompañar la solicitud.” Según el mismo informe del OAC, en estos momentos el límite en cuestión podría haber dejado de ser vigente, debido en que la responsabilidad disciplinaria del profesor afectado prescribió a principios de julio de 2022 y si no se le abrió expediente antes de causarse la prescripción, lo cual no consta, ya no sería posible determinar su responsabilidad disciplinaria.

Dado que ya han transcurrido casi seis meses desde la prescripción de la infracción disciplinaria del profesor afectado, y que la Universidad, que había sido requerida por el OAC a informarla de las actuaciones hechas en relación con este asunto, se había comprometido a abrir el correspondiente expediente disciplinario si el profesor afectado reingresaba al servicio activo previamente a la prescripción de su responsabilidad infractora, si a la actualidad el OAC no ha tenido noticias de la apertura de ningún expediente disciplinario al profesor afectado, es señal de que ya ha prescrito su

responsabilidad, de manera que ya no es jurídicamente posible establecer que haya cometido la infracción disciplinaria detectada por la resolución del OAC. Por lo tanto, ya no operaría el límite del artículo 23 LTAIPBG, motivo por el cual el régimen jurídico aplicable a la protección de los datos personales del profesor afectado sería el del artículo 24 LTAIPBG, y no el del artículo 23 de la misma Ley.

Hay otro motivo por el cual el régimen de especial protección de los datos personales establecido por el artículo 23 LTAIPBG no es aplicable al caso. La Resolución de la GAIP 1097/2021, de 16 de diciembre, y otros pronunciamientos de la Comisión en la misma línea, descartan la aplicación del régimen de especial protección de los datos personales del artículo 23 LTAIPBG a las relativas a la comisión de infracciones disciplinarias: “Ciertamente, las infracciones disciplinarias tienen naturaleza administrativa, pero también singularidad propia, y la misma LTAIPBG, en su artículo 21.1.b (“El derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para: (...) b) La investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias”), se refiere a las infracciones penales, administrativas o disciplinarias como tres categorías diferentes. Si el artículo 21 de la misma ley distingue entre infracciones administrativas e infracciones disciplinarias, no tiene demasiado sentido pensar que cuando su artículo 23 se refiere sólo a las administrativas comprende también las disciplinarias; más bien la literalidad de los dos preceptos invita a pensar el contrario, es decir, que las determinaciones del artículo 23 afectan a las infracciones penales y administrativas, pero no las disciplinarias. Hay que tener en cuenta, en este mismo sentido, que el artículo 20.2 LTAIPBG establece que “las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública tienen que ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, se tienen que interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía”, y sin duda se tiene que calificar de ampliación de los límites por analogía el hecho de extender a las infracciones disciplinarias el límite, muy estricto, establecido por el artículo 23 LTAIPBG para las infracciones administrativas. El límite legal al derecho de acceso a la información pública de los datos personales especialmente protegidos es lo único de los regulados por el LTAIPBG que, por disposición legal expresa, prevalece con carácter general encima del derecho de acceso a la información pública; así se tiene que deducir del carácter imperativo con que empieza el precepto: “las solicitudes de acceso a la información pública tienen que ser denegadas si la información que se quiere obtener contiene ...”. En cambio, en el caso de los límites legales regulados por los artículos 21 y 24 LTAIPBG, la concurrencia del límite no comporta necesariamente su aplicación en perjuicio sobre el derecho de acceso, sino la necesidad de ponderar, caso por caso, si tiene que prevalecer el límite legal o el derecho de acceso a la información pública; así se tiene que deducir de las referencias a que “el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado

o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para ...” (artículo 21.1 LTAIPBG), o a qué “se puede dar acceso a la información, con la previa ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas afectadas” (artículo 24.2 LTAIPBG). Esta diferencia sustancial entre el límite regulado por el artículo 23 LTAIPBG y el resto de límites al derecho de acceso a la información pública explica el criterio especialmente restrictivo con que el legislador determina los derechos e intereses cuya protección considera que tienen que prevalecer, en cualquier caso, encima del derecho de acceso a la información pública: “la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, y también las relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas”, sin incluir las relativas a las infracciones disciplinarias. En cambio, el mismo legislador considera que el límite, más “ordinario”, del artículo 21.1.b, que protege los procedimientos de investigación y eventual aplicación de procedimientos punitivos, es aplicable por igual a infracciones penales, administrativas y disciplinarias, con coherencia con el hecho de que en este caso se protege no los datos personales vinculados a un hecho tan delicado como el de haber cometido infracciones penales o administrativas, sino el interés más administrativo del buen fin del procedimiento, y en este caso la aplicación del límite dependerá en última instancia de la ponderación de los intereses en juego. Esta dualidad de regulaciones no puede ser casual, porque es reiterada por la Ley estatal 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Desde un punto de vista más sustancial, infracciones penales y administrativas comparten el hecho de afectar al orden jurídico general y de ser castigadas con medidas punitivas también de carácter general (penas o sanciones, de las que la multa es seguramente la más habitual, además de común por ambos tipos de infracciones), todo de acuerdo con regulaciones afectadas de reserva de ley. En cambio, las infracciones disciplinarias son más propias de las llamadas relaciones de supremacía (o de sujeción) especial, tienen la finalidad de proteger ámbitos especializados de relaciones jurídicas (función pública, usuarios de servicios públicos, profesiones regladas) y habitualmente dan lugar a medidas privativas de las ventajas propias de la relación jurídica especial que disciplinan (suspensión de empleo, pérdida del puesto de trabajo, suspensión de colegiación, etc.), más que a sanciones de carácter general, y a menudo son reguladas por disposiciones meramente reglamentarias. Sin duda la comisión de infracciones penales o administrativas supone un atentado más grave al orden jurídico que la de infracciones disciplinarias, que tiene significación y consecuencias mucho más limitadas. Por eso se tiene que entender que responde a un criterio de proporcionalidad del legislador el hecho de adoptar medidas más estrictas para proteger los datos personales vinculados a la comisión de infracciones penales o administrativas, que para proteger a las afectadas para la comisión de infracciones meramente disciplinarias, que tienen connotaciones sociales y jurídicas de inferior gravedad. No es que la divulgación de datos personales relacionados con comisión de infracciones

disciplinarias no tenga connotaciones negativas para las personas afectadas, que las tiene. Lo que pasa es que el LTAIPBG ha decidido que en estos casos el acceso a estos datos se tiene que regir por el artículo 24.2 LTAIPBG, ponderando caso por caso los intereses favorables y contrarios al acceso solicitado, y no para el 23 de la misma Ley, que impide directamente la divulgación de datos personales relacionados con la comisión de infracciones penales o administrativas”.

Se pueden dar por reproducidas las consideraciones del párrafo anterior, que son plenamente aplicables al caso, y en base a ellas es procedente concluir que el régimen de protección de los datos personales afectados (las del profesor concernido) no es el del artículo 23 LTAIPBG, sino el del artículo 24.2 de la misma Ley. Según este precepto, “se puede dar acceso a la información, con la previa ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas afectadas. Para llevar a cabo esta ponderación se tiene que tener en cuenta, entre otros, las circunstancias siguientes: a) El tiempo transcurrido. b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad histórica, estadística o científica, y las garantías que se ofrezcan. c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad. d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas”. La divulgación de la información solicitada sin duda causaría un daño significativo a la reputación del profesor afectado, a quien la documentación del OAC atribuye incumplir la legislación de incompatibilidades. No obstante, este daño resultaría apaciguado por el tiempo transcurrido (más de tres años) desde la situación de incumplimiento de la legislación indicada. Asimismo, el acceso a la información solicitada, incluida la identidad del profesor afectado, sirve el interés público de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en una materia especialmente relevante a estos efectos, como es el uso adecuado de los recursos públicos. Además, se tiene que tener en cuenta que quien pide la información es un periodista, motivo por el cual el ejercicio del derecho de acceso a la información pública resulta reforzado por el derecho constitucional a la información. Vistas estas consideraciones, la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver favorablemente al acceso a la información solicitada.

Hospital Clínic de Barcelona (Diciembre de 2020). El objeto del expediente es el trato a favor que se habría podido producir con ocasión de un convenio de colaboración entre el Hospital Clínic de Barcelona y una empresa privada, dado que la persona que ostentaba la máxima responsabilidad ejecutiva y directiva del Hospital en el momento de formalizar y aplicar el convenio pasó a ser contratada por la empresa privada en cuestión. La documentación de este expediente afectada por la solicitud es la resolución del OAC que analiza los hechos, el marco jurídico de colaboración entre el sector público y el privado a la sanidad catalana y la normativa aplicable de incompatibilidades y conflicto de intereses y resuelve archivar las actuaciones, sin perjuicio de trasladar el caso a la Dirección de Prevención del OAC, a los efectos de una eventual actualización de su informe sobre la gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña.

La Resolución del OAC de 11 de julio de 2022 concluye que, visto el derecho reforzado de acceso a la información pública que, en su condición de periodista, ostenta la persona reclamante, y teniendo en cuenta los derechos constitucionales de la persona afectada y la confidencialidad de las actuaciones del OAC, si bien no es procedente divulgar la identidad de la persona afectada, lo es que el OAC entregue a la persona reclamante un resumen anonimizado del caso, procurando que la persona afectada no sea identificada directa ni indirectamente. El informe aportado por el OAC a este procedimiento añade a estas consideraciones que el relato y la valoración de los hechos de la resolución de la Oficina no habría sido contrastado con la persona afectada, debido al archivo de las actuaciones, motivo por el cual la divulgación de su identidad le podría causar un perjuicio grave, como suele ser propio del hecho de haber sido investigada su actividad por la Oficina. Aporta también criterios del APDCAT favorables a la aplicación estricto en estos casos de la identidad de las personas afectadas, optando por la solución equilibrada de proporcionar un resumen del documento, sin referencias que permitan su identificación.

La documentación solicitada no imputa a la persona afectada la comisión de infracciones de ningún tipo, motivo por el cual sus datos personales incluidos en ella no disfrutaban de la especial protección del artículo 23 LTAIPBG, sino de la del artículo 24.2 de la misma Ley, reproducido a los párrafos anteriores, según el cual se pueden divulgar los datos personales afectados después de ponderar el derecho de acceso a la información pública con los otros derechos e intereses afectados.

No se puede desconocer que la divulgación de la información solicitada, con inclusión de los datos personales que contenga, causará un perjuicio significativo a la reputación de la persona afectada, ya que eso suele ser habitual en el caso de las actuaciones del OAC, sin que se le haya dado la oportunidad de defenderse y, si bien resulta exonerada de haber cometido infracciones, acaba cerniendo sobre ella la duda de una praxis cuestionable, hasta el punto que el OAC se plantea de considerar el caso en su informe sobre conflictos de intereses en el sector público de Cataluña. Ante este perjuicio para la persona afectada, también se tiene que tener en cuenta que la divulgación de la información solicitada es relevante para el derecho de acceso a la información pública, ya que hace referencia al uso de los recursos públicos y a una cuestión tan sensible para la transparencia como son los convenios, hasta el punto que según el artículo 14 LTAIPBG tienen que ser objeto de publicidad activa. También hace referencia al comportamiento profesional de un alto cargo del sector público de Cataluña, que tiene que poder ser objeto relevante de escrutinio en ejercicio del derecho de acceso a la información pública; ciertamente, el hecho de ser alto cargo no saca que la persona afectada ostente los derechos constitucionales y legales a la protección de sus datos personales, pero estos derechos no pueden impedir el escrutinio de sus actividades de alto cargo y profesionales, con el fin de ofrecer la mayor transparencia en relación con eventuales conflictos de intereses y poder comprobar la práctica de puertas giratorias. Finalmente, no se puede olvidar de que la persona

reclamante es un periodista, de manera que el derecho a la información pública garantizado legalmente a cualquier persona en su caso se tiene que considerar reforzado por el derecho constitucional a la información. Vistas las anteriores consideraciones, hay que concluir que la ponderación requerida por el artículo 24.2 LTAIPBG se tiene que resolver favorablemente al acceso a la información solicitada, incluida la identidad de la persona afectada.

Con respecto a la identidad de la empresa privada afectada, la divulgación de su identidad también le causaría un perjuicio a su reputación. Si bien no disfruta de la protección de datos personales, porque la empresa no es una persona jurídica, sí que puede invocar sus intereses económicos y comerciales, en términos similares a las consideraciones hechas más arriba en relación con la empresa afectada por las subvenciones del SOC. Igual que en aquel caso, la aplicación proporcionada del límite requerida por el artículo 22 LTAIPBG se tiene que resolver favorablemente al derecho de acceso a la información pública, que tiene a favor suyo las mismas consideraciones hechas al párrafo anterior en relación con el acceso a los datos personales afectados, además de las previsiones del artículo 14 LTAIPBG, que establece la obligación de publicidad activa de los convenios de colaboración: “1. La transparencia en el ámbito de los convenios de colaboración es aplicable a todos los convenios y encargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y públicas. 2. La información pública relativa a los convenios de colaboración tiene que incluir, como mínimo: a) La relación de los convenios vigentes, con la indicación de la fecha, las partes que los firman, el objeto, los derechos y las obligaciones de cualquier tipo que generen y el periodo de vigencia”. Por el contrario, la afectación de los intereses económicos y comerciales de la empresa en cuestión por la divulgación de la información solicitada que la concierne sería de baja entidad, ya que no parece que haya hecho nada reprobable y su posición de colaboradora con la sanidad pública da una imagen más positiva que negativa. Por tanto, se tiene que concluir que la persona reclamante tiene derecho a la información solicitada en relación con el Hospital Clínico de Barcelona.

En resumen, es procedente declarar el derecho de la persona reclamante a los informes razonados y a las resoluciones del OAC que se han remitido a las administraciones que han sido objeto de las actuaciones de investigación relativas en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero de 2020), al Ente de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat (Marzo de 2020) y a la Universidad Autónoma de Barcelona (julio de 2020) y a cualquier respuesta, informe o actuación que, a raíz de las comunicaciones de la Oficina, hubiera sido realizada por las administraciones objeto de cada una de las investigaciones y comunicada en l'OAC, así como también a la resolución de archivo relativa al Hospital Clínico de Barcelona (Diciembre de 2020), sin perjuicio de la necesidad de proteger y no divulgar la información que identifica y la que permite identificar las personas físicas que constan a la documentación solicitada sobre el Departamento de Trabajo (SOY) y sobre Aguas Ter Llobregat, así como también el

apartado 4 de la resolución del OAC en relación con el ente Aguas Ter Llobregat (página 609 y primer tercio de la 610).

3. Alegaciones de terceras personas afectadas

Según los antecedentes, la Reclamación ha sido notificada a las personas, físicas y jurídicas, afectadas por la Reclamación, a fin de que puedan poner de manifiesto las consideraciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos e intereses. Ninguna de estas personas ha formulado alegaciones dentro del plazo otorgado a estos efectos para la GAIP, sin perjuicio de lo que se indica acto seguido.

Únicamente han presentado alegaciones el ACA (que se limita a afirmar que desconoce el detalle de las investigaciones del OAC) y el SOC (que reitera parte de las objeciones formuladas por el OAC en el acceso a la información pública solicitado).

Las alegaciones del SOC se tienen que considerar resueltas con las consideraciones hechas en el fundamento jurídico anterior sobre los límites invocados por OAC.

En todo caso, ni el SOC ni el ACA, que son administraciones públicas para el LTAIPBG, se pueden considerar propiamente terceras personas afectadas, a los efectos de aplicar aquello previsto por el artículo 34.3 LTAIPBG.

Por lo tanto, estas alegaciones no inciden en la ejecutividad inmediata de la Resolución.

4. Seguimiento de la ejecución

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que “la Administración tiene que comunicar a la Comisión las actuaciones hechas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión”. Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas por las personas interesadas, la GAIP tiene que hacer seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones, de acuerdo con lo que prevén los artículos 48 y 49 RGAIP y el apartado 30 de su Manual de reclamación, y puede adoptar las medidas que se prevén en caso de incumplimiento.

El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple el plazo establecido por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la GAIP para entregar la información reclamada, las personas interesadas lo pueden comunicar a la Comisión para que esta requiera el cumplimiento; la desatención de este requerimiento, vista la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.b LTAIPBG, tiene que ser calificada de infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública (que puede ser sancionada de conformidad con los artículos 81 y 82 LTAIPBG). El artículo 49.2 RGAIP prevé que, a los efectos anteriores, la Comisión puede poner estos

hechos en conocimiento de los órganos competentes por ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a qué hace referencia el artículo 86 LTAIPBG.

Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en la web de la Comisión de los casos que sus requerimientos han sido desatendidos por los sujetos obligados.

5. Publicidad de las resoluciones de la GAIP

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP se tienen que publicar en el portal de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, con la disociación previa de los datos personales.

Resolución

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la sesión de 23 de diciembre de 2022, resuelve por unanimidad:

1. Estimar parcialmente la Reclamación 692/2022 y declarar el derecho de la persona reclamante a los informes razonados y a las resoluciones del OAC que se han remitido a las administraciones que han sido objeto de las actuaciones de investigación relativas en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Enero de 2020), al Ente de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat (Març de 2020) y en la Universidad Autònoma de Barcelona (julio de 2020) y a cualquier respuesta, informe o actuación que, a raíz de las comunicaciones de la Oficina, hubiera sido realizada por las administraciones objeto de cada una de las investigaciones y comunicada en l'OAC, así como también a la resolución de archivo relativa al Hospital Clínic de Barcelona (Diciembre de 2020), sin perjuicio de aquello que indica el apartado siguiente.
2. Desestimar parcialmente la Reclamación 692/2022 y denegar el acceso a la información que identifica y o permite identificar a las personas físicas que constan a la documentación solicitada sobre el Departamento de Trabajo (SOY) y sobre Aguas Ter Llobregat, así como también el apartado 4 de la Resolución del OAC en relación con el ente Aguas Ter Llobregat (página 609 y primer tercio de la 610).
3. Requerir en el OAC que entregue a la persona reclamante la información indicada en el apartado 1 dentro del plazo máximo de quince días.
4. Requerir al OAC a informar la GAIP, dentro del plazo de quince días, del órgano o la persona responsable del cumplimiento de esta Resolución, así como de las actuaciones llevadas a cabo para cumplirla.



5. Invitar a la persona reclamante que informe en la GAIP de cualquier incidencia a que se produzca con motivo del cumplimiento de esta Resolución.
6. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 692/2022 y disponer la publicación de esta resolución en la web de la GAIP.

Elisabet Samarra Gallego

Presidenta

Los plazos establecidos en esta Resolución para entregar la información se tienen que contar en días hábiles (descontando festivos y sábados) y si no se especifica otra cosa empiezan a partir del día siguiente de la recepción de su notificación para la Administración reclamada.

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectivo la entrega de la información. Esta solicitud sólo puede ser admitida a consideración si es notificada a la GAIP antes de que termine el plazo fijado a la Resolución, y se tiene que fundamentar en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada, después de informar a la persona reclamante, si la Administración obligada ha justificado de forma precisa y consistente su necesidad.

Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, a la persona reclamante puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, preferentemente por correo electrónico dirigido a gaip@gencat.cat, a fin de que la Comisión requiera el cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá a su web www.gaip.cat el incumplimiento de la Administración obligada, de acuerdo con el artículo 25.2.k RGAIP.

Si la Administración desatiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con aquello previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento sancionador por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.b LTAIPBG.

Todo eso sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta acción se puede interponer después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formal y directamente a la Administración el cumplimiento de esta Resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses, a contar del día siguiente de la notificación de la resolución, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.